مِصْبَاحُ المُحْتَاجِ إِلَى مَدْخَلِ المِنْهَاجِ

دِرَاسَةٌ عَنْ أَهَمِّ مُصْطَلَحَاتِهِ
وَبَيَانِ مَرَاحِلِ مَذْهَبِ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ وَأَبْرَزِ أَعْلَامِهِ

جَمْعُ وَتَرْتِيبُ
أَبِي طَلْحَةَ أَحْمَدَ بَكْرِ مِنِّي حَبِيبِ المَحَامِي

دَارُ النَّبِيلَةِ
مقديشو - الصومال

مِصْبَاحُ المُحْتَاجِ إِلَى مَدْخَلِ المِنْهَاجِ

دِرَاسَةٌ عَنْ أَهَمِّ مُصْطَلَحَاتِهِ
وَبَيَانِ مَرَاجِعِ مَذْهَبِ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ وَأَبْرَزِ أَعْلَامِهِ

جَمْعُ وَتَرْتِيبُ
أَبِي طَلْحَةَ أَحْمَدَ بَكْرِ مِنِّي حَبِيبِ الحَلَاقِي

دَارُ النَّبِيلَةِ
مقديشو - الصومال

عنوان الكتاب : مصباح المحتاج إلى مدخل المنهاج

دراسة عن أهم مصطلحاته وبيان مراحل مذهب الإمام الشافعي وأبرز أعلامه.

عدد الصفحات : ١٢٢

مقياس الصفحة : ١٧سم × ٢٤سم

سنة الطباعة : ١٤٤٦هـ - ٢٠٢٥م

بلد الطباعة : مقديشو - الصومال

الطبعة : الأولى

جميع الحقوق الملكية محفوظة

يمنع طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تصدير الكتاب كاملا

الناشر: دار النبيلة للنشر والتوزيع والطباعة

مقديشو - الصومال - سوق بكارو - بجوار مسجد أبي هريرة

للتواصل والاستفسار: 0612546664 / 252617499686+

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

الحمد لله الذي رفع مكانة الفقه في الدين، وأمر النفير إلى التفقه، القائلِ في كتابه العزيز: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا۟ فِى ٱلدِّينِ﴾ [التوبة: ١٢٢].

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين، الشافِع الـمُشفَّع، الذي نوَّه شأن من تفقه في الدين، وأخبر أن الله أراد به خيرًا عظيمًا في قوله: «**من يرد الله به خيرًا يفقه في الدين**»(١).

وعلى آله الطاهرين الطيبين، وأصحابه الذين عملوا على نشر هذا الدين بالحُجَّة والدليل الواضح المبين.

أما بعدُ:

فهذه رسالةٌ لطيفةٌ أردتُ بها أن تكون تمهيدًا ومدخلًا لكتاب «منهاج الطالبين» للإمام النووي رحمه الله، جمعت فيها ما سهُل لي من ذكر ترجمة الإمام الشافعي، وبيان مراحل مذهبه، وصفوة رجال مذهبه، وتوضيح الكتب المعتمدة فيه، وبيان ما يُعتمد عليه إذا اختلف الشيخان: النووي

(١) صحيح البخاري: (رقم: ٧١).

والرافعي رحمهما الله، وكشف النقاب عن مصطلحات الإمام النووي رحمه الله في كتابه «منهاج الطالبين وعمدة المفتين»، وفتح الأقفال على رموز المنهاج؛ ليَسْهُل للطالب معرفةُ مقصود المؤلف من الرموز، ويعرف ما في المنهاج من المصطلحات. وسمَّيتُها «**مصباح المحتاج إلى مدخل المنهاج**».

الله العظيم رب العرش الكريم أسأله أن ينفع بها، وجعلها خالصةً لوجهه الكريم.

كتبه:

أبو طلحة أحمد بكر مني حبيب الحاتمي

مقديشو- ليلة السبت ١٤ شوال ١٤٤٦هـ

الخطة

الخطة المرسومة في هذا البحث تتكوَّن من مقدمة، وفصلين، وتحت كل فصل مباحث، وفي كل مبحث مطالب، وهي على النحو التالي:

المقدمة.

الفصل الأول: الإمام الشافعي ومذهبه.

المبحث الأول: الإمام الشافعي.

المطلب الأول: حياته الشخصية.

المطلب الثاني: حياته العلمية.

المطلب الثالث: ثناء الأئمة عليه.

المطلب الرابع: ميزات مذهبه.

المبحث الثاني: مراحل المذهب الشافعي.

المطلب الأول: مرحلة التأسيس والتكوين (١٨٦ - ٢٠٤هـ).

المطلب الثاني: مرحلة النقل والانتشار (٢٠٤ - ٤٠٤هـ).

المطلب الثالث: مرحلة الاستقرار والثبات (٤٠٤ - ٥٠٥هـ).

المطلب الرابع: مرحلة التحرير والتنقيح (٥٠٥ - ٦٧٦هـ).

المطلب الخامس: مرحلة الازدهار (٦٧٦ - ١٠٠٤هـ).

المطلب السادس: مرحلة الانحسار (١٠٠٤ - ١٣٣٥هـ).

المطلب السابع: مرحلة العصر الحديث (١٣٣٥هـ - إلى يومنا هذا).

المبحث الثالث: فقه المذهب الشافعي.

المطلب الأول: مبادئ الفقه الشافعي.

المطلب الثاني: أهمية الفقه ومصادره.

المطلب الثالث: السُّلَّم التعليمي للمذهب الشافعي.

المطلب الرابع: نصيحة للطالب ومراحل تفقهه.

الفصل الثاني: الكلام على «المنهاج» وترجمة مؤلفه رحمه الله.

المبحث الأول: الكلام على «منهاج الطالبين».

المطلب الأول: تعريف أصل «المنهاج»، وأهميته.

المطلب الثاني: منهج المؤلف فيه.

المطلب الثالث: مصطلحات «المنهاج».

المبحث الثاني: ترجمة موجزة للإمام النووي.

المطلب الأول: اسمه ومولده ونشأته.

المطلب الثاني: حياته العلمية، وآثاره العلمية، ووفاته.

الخاتمة.

الفصل الأول: حياة الإمام الشافعي وشخصيته

المبحث الأول: الإمام الشافعي

المطلب الأول: حياته الشخصية

اسمه ونسبه:

هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان القُرشيُّ المُطَّلبيُّ الشافعي، يلتقي بالنسب مع النبي ﷺ في عبد مناف، جدّ رسول الله ﷺ الثالث[١].

مولده ونشأته:

وُلِد الإمام الشافعي رضي الله عنه سنة ١٥٠هـ، وهي السنة التي تُوفِّي فيها الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، والذي عليه الجمهور أن الشافعي وُلِد في غزَّة من أرض فلسطين[٢].

ونشأ الإمام الشافعي رضي الله عنه يتيمًا في حجر أمه، فخافت عليه أمُّه من ضياع النسب الشريف، فحملته إلي مكة وهو ابن عامين، ثم دفعته إلي الكُتَّاب؛ ليتعلَّم القراءة والكتابة[٣].

---

(١) المدخل إلي المذهب الإمام الشافعي دائرة الإفتاء العام في المملكة الأردنية الهاشمية: (ص٢٤).

(٢) المصد السابق: (ص٢٥).

(٣) المصدر السابق: (ص٢٦).

المطلب الثاني: حياته العلمية

أولًا: مراحل طلبه للعلم

١- **مرحلة حفظه لكتاب الله**: ابتدأ الشافعي رحمه الله بحفظ كتاب الله، وحفظه في كمال سبع سنين[١].

وقال الشافعي رضي الله عنه: «ولما ختمتُ القرآن دخلتُ المسجد لحفظ الحديث، وكنتُ فقيرًا بحيث لا أجد ما أشتري به القراطيس، فكنتُ آخذ العَظْم وأكتب فيه»[٢].

٢- **مرحلة تعلُمه اللغة والشعر والأدب**: وبعد ذلك، خرج من مكة متوجهًا إلي قبيلة هُذَيْل في البادية، وكانت أفصح العرب، فلازمها ليتعلَّم كلامها ولغتها[٣].

٣- **مرحلة تعلّمه الفقه**: بعد ما تَفوَّق الشافعي في علوم اللغة والنحو والأدب، لقيه مسلم بن خالد الزَّنْجِي، فقال له: «ألا جعلتَ فهمَك هذا في الفقه؟ فكان أحسن لك!»، فهزَّه ذلك القول[٤].

أبرز شيوخ الإمام الشافعي في مكة المكرمة:

١- مسلم بن خالد الزَّنجي (ت ١٨٠هـ).

---

(١) مناقب الشافعي للبيهقي (ص ٩٢).
(٢) مناقب الشافعي، للرازي (ص ٣٧).
(٣) مناقب الشافعي، للبيهقي (ص: ١٠٢).
(٤) تهذيب الأسماء واللغات، للنووي (١/ ٤٦).

٢- سفيان بن عُيينة (ت ١٩٨هـ).

وكان الربيع المُرادي أحد تلامذته يقول: «كان الشافعي ﷺ يُفتي وله خمس عشرة سنة»[١].

ثانيًا: رحلاته العلمية:

١- رحلته إلي المدينة المنورة:

بعد أن حصَّل الإمامُ الشافعي علمَ أهل مكة، تَطلَّع إلى علمِ أهل المدينة، ووقع في قلبه أن يذهب إلي الإمام مالك بن أنس، فاستعار كتابه «الموطأ»، وحفظه قبل أن يدخل عليه.

وكان الإمام ملك يقول للشافعي: «إن الله تعالي قد أَلقي في قلبك نورًا، فلا تُطفئه بالمعصية».

فمكث الإمام الشافعي فيها حتي تُوفِّي مالكُ ﷺ[٢].

❁ أبرز شيوخ الإمام الشافعي في المدينة:

١- الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ).

٢- إبراهيم بن محمد (ت ١٨٤هـ).

٣- أبو إبراهيم سعد (ت ١٨٣هـ).

---

(١) مناقب الإمام الشافعي، للرازي: (ص ٣٧).
(٢) تهديب الأسماء واللغات، للنووي (١/ ٤٧).

٢- رحلته إلي اليمن:

وفي مدة رحلته إلي اليمن، تلقَّى الإمام الشافعي العلمَ عن قاضي صنعاء هشام بن يوسف[١].

❁ أبرز شيوخ الإمام الشافعي في اليمن:

١- مطرِّف بن مازن (ت ١٩١هـ).

٢- هشام بن يوسف (ت ١٩٧هـ).

٣- عمرو بن أبي سلمة، صاحب الأوزاعي (ت ٢١٤هـ). كان له مذهب فاندثر.

٤- يحيى بن سليمان، صاحب الليث (ت ٢٠٨هـ). كان له مذهب فاندثر.

٣- رحلته إلي العراق:

قدِم الشافعي العراق سنة ١٨٤هـ موثَّقًا بالحديد، بتهمة الخروج على الدولة - الدولة العباسية - مع العلويين. وقالوا لهارون الرشيد (ت ١٩٣هـ): «إنَّ ولدً من شافع المطلبي يعمل بلسانه ما لا يقدر عليه المقاتل بسيفه». فلما وصل وأُدخل على هارون الرشيد دافع الشافعيُ عن موقفه بحُجَّة دامغة، فأُعجب به هارون لعلمه وفضله وفصاحته، وظهر لهارون الرشيد براءتُه مما نُسب إليه حتي فُرِّج عنه[٢].

---

(١) انظر الأعلام، للزركلي (ص: ٨٩).
(٢) مناقب الشافعي، للرازي (ص: ٧١).

فهيأ الله له في هده المدة أن اطّلع على مذهب أهل الرأي عن طريق محمد بن الحسن الشيباني، فكتب كتبه، وناظره وناظر أصحابه، وعرف قولهم. وكان يقول الشافعي: «أنفقتُ على كتب محمد بن الحسن الشيباني ستين دينارًا، ثم تدبَّرتُها، فوضعتُ إلي جنب كل مسألة حديثًا»[١].

❁ **أبرز شيوخ الإمام الشافعي في العراق:**

١- محمد بن الحسن الشيباني (ت ١٨٩هـ).

٢- وكيع بن الجَرّاح (ت ١٩٧هـ).

٣- إسماعيل بن علَيّة البصري (ت ١٩٣هـ).

٤- أبو أُسامة الكوفي (ت ٢٠١هـ).

٥- عبد الوهاب بن عبد المجيد الثَّقفي (ت ١٩٤هـ).

٤- عودة الشافعي إلي مكة:

عاد الإمام الشافعي إلي مكة، وقد حمل معه حِمل بعير من علم مدرسة أهل الرأي، فاجتمع له فقه أهل الرأي مع فقه أهل الحديث... ثم أصبح له تلاميذ كُثُر يستمعون إليه، ينهلوا من فقهه وقواعده التي أصَّلها[٢].

٥- رحلة الشافعي إلي مصر:

قدِم الشافعي مصر سنة ١٩٩هـ، ثم ما زال ينشُر مذهبه وفقهه حتي

(١) مناقب الشافعي، للبيهقي (١/ ١١٧).
(٢) توالي التأسيس، لابن حجر (ص: ٥٦).

اجتمع الناس عليه، وأخدوا بقوله. قال النووي رحمه الله: «وصنَّف كتبه الجديدة كلَّها بمصر»[١].

وسار ذِكرُه في البلدان، وقصده الناسُ من كل فجٍّ للتفقه عليه، والرواية عنه، وسماع كتبه منه، وأخدها عنه.

❁وابتكر كُتبًا لم يُسبق إليها، منها:

«أصول الفقه»، وكتاب «القسامة»، وكتاب «الجزية»، وكتاب «قتال أهل البغي»، وغيرها.

فائدة علمية:

كان الإمام الشافعي عالمًا بالطب، وكان يتلهَّف على إعراض المسلمين عن علم الطِّبّ، ويقول: «ضيَّعوا ثلث العلم، ووَكَلُوه إلي اليهود والنصاري».

وكان يقول أيضًا: «العلم علمان: علم الأبدان، وعلم الأديان. فعلم الأبدان الطِّبّ، وعلم الأديان الفقة»[٢].

وكان يقول: «لا تَسْكُن بلدةً لا يكون فيها عالم يُخبرك عن دينك، ولا طبيب يُخبرك عن أمر بدنك»[٣].

(١) تهديب الأسماء واللغات، للنووي (١/ ٦١).
(٢) مرآة الزمان في تواريخ الأعيان، لسبط ابن الجوزي (١٣/ ٤٠٦).
(٣) مناقب الإمام الشافعي، للرازي (١/ ٣٢٥).

المطلب الثالث: ثناء الأئمة عليه

أولًا: ثناء الأئمة عليه:

قال الإمام مالك بن أنس: «إن الله تعالى قد ألقى على قلبك نورًا، فلا تُطفئه بالمعصية». وهو من شيوخ الإمام الشافعي[١].

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: «قلت لأبي: أيُّ رجلٍ كان الشافعي؟ فإني سمعتُك تُكثِر من الدعاء له، فقال: يا بني، كان الشافعي كالشمس للدنيا، وكالعافية للبدن؛ هل لهذين من خلفٍ أو عنهما من عِوَض؟»[٢].

وقال أيضًا: «هذا - يعني الشافعي - رحمةٌ مِنَ اللَّهِ لأمة محمد»[٣].

وقال الأصمعي: «صحَّحتُ أشعار الهُذليين على شابّ من قريش بمكة، يُقال له: محمد بن إدريس»[٤].

وقال الحسن بن محمد الزعفراني: «كان أصحاب الحديث رُقودًا، فأيقظهم الشافعي، فتيقَّظوا»[٥].

ثانيًا: مؤلفات الإمام الشافعي رضي الله عنه:

إنّ ما يُنسب إلي الإمام الشافعي من المؤلفات قسمان: قسم أملاه

(١) مناقب الإمام الشافعي، للرازي (١/ ٤٧).
(٢) لوامع الأنوار البهية (ج١/ ٤٦١).
(٣) المصدر السابق.
(٤) تهذيب الأسماء واللغات (١/ ٤٩).
(٥) تهذيب الأسماء واللغات (١/ ٤٩).

بنفسه، وقسم أملاه أصحابُه على أنها تلخيص لأقواله. وهذا مما نبّه عليه الشيخ أبو زهرة[١].

❁ **من المؤلفات التي أملاها بنفسه:**

١- كتاب الرسالة - في أصول الفقه.

٢- كتاب الأم - في الفقه، ويُعدّ من أشهر كتبه.

٣- كتاب الحُجّة - صنّفه في العراق.

٤- كتاب الأمالي.

٥- كتاب الإملاء.

٦- كتاب اختلاف الأحاديث.

٧- كتاب جماع العلم.

٨- كتاب فضائل قريش.

٩- كتاب إبطال الاستحسان.

❁ **ومن المؤلفات التي أملاها أصحابُه على أنها تلخيص لأقواله:**

١٠- كتاب مختصر المُزني.

١١- كتاب مختصر البُوَيْطي.

١٢- كتاب مختصر حرملة.

---

(١) الشافعي حياته وعصره وآرائه الفقهية (ص: ١٥٨).

وفاته:

تُوفِّي الإمام الشافعي ليلة الجمعة بعد العشاء الآخرة، بعد ما صلى المغرب في آخر يوم من رجب، ودُفن في يوم الجمعة سنة أربع ومائتين[١].

المطلب الرابع: ميزات مذهبه

لقد تميز المذهب الشافعي بجملة من المميزات، فارق بها كثيرًا من المذاهب التي سبقته، ومن أهمها ما يلي:

١- **الجمع بين الفقه والحديث:**

كانت هناك مدرستان رئيستان:

أ- مدرسة الرأي، التي تمركزت في العراق.

ب- ومدرسة الحديث، التي تمركزت في الحجاز.

وكان يدور بينهما جدالٌ ونقاشٌ دائمٌ؛ ولهذا انحرف عنهم الحجازيون وذمّوهم، ووصفوهم بأنهم يتبعون الهوى.

فجاء الإمام الشافعي فتلقَّى علومه على يد الحجازيين: الإمام مالك، ومسلم بن خالد، وابن عيينة، كما أخذ عن علماء العراق: محمد بن الحسن، فاجتمع له علم أهل الأثر وعلم أهل الرأي.

فرأى أن في كلا المدرستين حقًّا وخطأً، فحاول تنقيح تلك العلوم حتى أخرج مذهبه الجديد الذي يُعتَبر خلاصةً لعلم المدرستين، إضافةً إلى

(١) آداب الشافعي ومناقبه للبيهقي.

اطِّلاعه ومعرفته بالمذاهب الأخرى الموجودة على الساحة، والتي كان لها أتباع، كمذهب الأوزاعي، والليث، وابن عيينة وغيرهم، ونتيجةً لمسيرة طويلة من النظر والتأمل[١].

٢- **يتميز المذهب الشافعي بقوة الخدمة:**

إذ توارث علماء المذهب الاعتناء به: نقلًا، وتحريرًا، وضبطًا، وتبويبًا. وكان للبيهقي اليد الطولى في ذلك، حتى قال الإمام الجويني: «للشافعي فضلٌ على كل شافعي، إلا البيهقي، فإن له فضلًا على الشافعي».

ومن مظاهر هذا التميز: أن تجد كتب الشافعية سهلة الترتيب، واضحة التبويب، تستطيع الحصول على المعلومة في مظانها بسهولة ويسر، مع وضوح العبارة، وبيان المعتمد. وهذا مما لانجده في المذاهب الأخرى، إذ يصعب على الباحث أحيانًا أن يجد المسألة في مظانها بل يجدها بعد البحث الطويل في أبواب لا علاقة لها بما يريده[٢].

٣- **كثرة المجتهدين الذين خرجوا من رَحِم المذهب الشافعي**، سواء المستقلين كابن المنذر وابن جرير، أو المنتسبين كالمزني والكثيرين من طبقة أصحاب الوجوه كما سيأتي بيانها. ويُحكى عن بعضهم أنه لم يُقلِّد الشافعي، وإنما وافق قولُه قولَه[٣].

(١) المدخل إلي مذهب الشافعي للحبيشي (١/ ١٤).
(٢) المصدر السابق. (٣) المصدر السابق.

المبحث الثاني: مراحل المذهب الشافعي

يتناول هذا المبحث أبرز المراحل الزمية التي مرّ بها المذهب الشافعي، ولمعرفة هذه المراحل لا بد من معرفة طبقات ومراتب علماء المذهب الشافعي:

❁ **قسم العلماء على عدة مراتب، وهي:**

الأولى: مجتهد مستقل.

الثانية: مجتهد منتسب.

الثالثة: أصحاب الوجوه.

الرابعة: مجتهد الفتوى.

الخامسة: نظار في ترجيح ما اختلف فيه الشيخان النووي والرافعي.

السادسة: حملة فقه ومراتبهم مختلفة.

وتَمَّ تقسيمُ مراحل المذهب الشافعي إلي سبع مراحل، سأذكرها في المطالب الآتية - إن شاء الله -.

المطلب الأول:
مرحلة التأسيس والتكوين (١٨٦ - ٢٠٤هـ)

تمتدُّ هذه المرحلة من زمن ظهور شخصية الإمام الشافعي وحتى وفاته[١].

وفيها قد مرّ مذهب الإمام الشّافعي بمرحلتين عُرفتا فيما بعدُ باسم: المذهب القديم، والمذهب الجديد.

أولًا: المذهب القديم للشافعي

هو ما كتبه وأفتي به الإمام الشافعي قبل دخول مصر.

ظهرت الشخصية الاجتهادية للإمام الشافعي بعد مغادرته بغداد إلي مكة المكرمة سنة ١٨٦هـ. وكما ذكر صاحب «المدخل» أنه قدم العراق سنة ١٨٤هـ موثَّقًا بالحديد[٢].

وقد تنقّل الشافعي بين مكة وبغداد عدّة مرّات، قبل أن يشد الرحلة إلي مصر، ويُعيد النظر في اجتهاداته وآرائه (١٨٧ - ١٩٩هـ)[٣].

❁ **مؤلفاته في المذهب القديم:**

١- «الرسالة القديمة» في أصول الفقه.

٢- «الحجة» في الفقه.

---

(١) لخَّصتُ هذه المراحل من كتاب «المدخل إلي المذهب الإمام الشافعي» دائرة الإفتاء العام في المملكة الأردنية الهاشمية: (ص: ٦٣).

(٢) المصدر السابق (ص: ٦٥). (٣) المصدر السابق (ص: ٦٦).

❁ **رواة المذهب القديم من الأئمة الأعلام منها:**

- أبو ثور الكلبي (ت ٢٤٠هـ).
- الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ).
- أبو الحسن الكرابيسي (ت ٢٤٨هـ).
- الحسن الزعفراني (ت ٢٥٩هـ).

ثانيا: المذهب الجديد للشافعي

هو ما كتبه وصنَّفه الإمام الشافعي في مصر.

انتقل الشافعي إلي مصر سنة ١٩٩هـ، فتغيَّرت أكثر اجتهاداته، وآرائه، وكتب فيها كتبًا كثيرة.

❁ **أشهر مؤلفاته في المذهب الجديد:**

١- «الأم» في الفقه.

أصل هذا الكتاب إملاءات أملاها الإمام الشافعي على طلابه في مصر، جمعها الربيع المرادي، ثم قام بعرضها على الإمام، ودارستها معه، وقام بمراجعتها وتهذيبها.

ومما ينبغي التنبيه إليه: أن كتاب «الأم» لا يلزم أن تكون الأقوال التي فيه معتمدة في المذهب؛ لأن كتب الشافعي كثيرة، وأقواله متعددة، وبعضها مفقودة، فلزم أن يصار إلي ما حرره علماء المذهب الشافعي.

٢- «الرسالة الجديد» في أصول الفقه.

❁ **أبرز رواة المذهب الجديد من الأئمة الأعلام**:

١- أبو يعقوب البويطي (ت ٢٣٢هـ)، خلف الإمام الشافعي في مقامه بعد وفاته.

٢- حرملة التجيبي (ت ٢٤٣هـ).

٣- أبو إبراهيم المزني (ت ٢٦٤هـ)، خلف البويطي في مجلسه في التدريس والإفتاء.

٤- الربيع المرادي (ت ٢٧٠هـ)، صاحب الشافعي وخادمه وراوي كتبه الجديدة.

المطلب الثاني:
مرحلة النقل والانتشار (٢٠٤ - ٤٠٤هـ)

تمتد هذه المرحلة من زمن وفاة الإمام الشافعي إلي بداية ظهور مدرستَي العراقيين والخراسانيين[١].

أولًا: نقل المذهب الشافعي

بعد وفاة الإمام الشافعي ﷺ سنة (٢٠٤هـ) تولّى طلابه نقل مذهبه ونشره، ومن أبرزهم:

١- **البويطي**: تولّى التدريس في حلقة الإمام الشافعي خلفًا له لمدة عشرين سنة.

٢- **المزني**: تولّى التدريس بعده، وصنَّف كتابه المسمى «مختصر المزني»، وكان أول مختصر في المذهب، وسار الشافعية بعده على منواله في تصنيفاتهم.

٣- **الربيع المرادي**: عاش بعد الإمام الشافعي ٦٦ عامًا، وكان له الدور الأكبر في ضبط مصنفات الإمام، وروايتها، ونقلها إلى أكبر عدد من الطلاب.

---

(١) المدخل إلي المذهب الإمام الشافعي دائرة الإفتاء العام في المملكة الأردنية الهاشمية (ص: ٧١)

ثانيًا: انتشار المذهب الشافعي

انتشر المذهب بداية من خلال التدريس والبحث والمناظرة للمذهب الحنفي والمالكي الذين انتشرا بجهود العلماء المحققين مع رعاية الخلفاء لعلومهم وفتاواهم.

○ **وقد ظهر عدد من طلاب المزني والربيع، ممن كان لهم دورٌ كبير في انتشار المذهب، منهم:**

- أبو القاسم الأنماطي (ت٢٨٨هـ).
- أبو العباس بن سريج (ت٣٠٦هـ).
- أبو زرعة الدمشقي (ت٣٠٢هـ).
- أبو العباس الأصم (ت٣٤٦هـ). وقد درس المذهب بعد الربيع لمدة ٧٦ سنة.
- القفال الشاشي الكبير (ت ٣٦٥هـ). أخذ عن ابن سريج، ونشر المذهب.

وهؤلاء من أبرز أصحاب الوجوه، وقد جمع الإمام النووي عليه رحمة الله عددًا كبيرًا منهم في كتابه «تهذيب الأسماء واللغات»[1].

❁ أبرز الكتب والمؤلفات في هذه المرحلة:

١- مختصر البويطي للإمام أبي يعقوب البويطي (ت ٢٣١هـ).

٢- مختصر المزني للإمام أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني (ت ٢٦٤هـ).

---

(١) المصدر السابق: (ص: ٧٤).

٣- مسند الإمام الشافعي لأبي العباس الأصم (ت ٣٤٦هـ).

٤- محاسن الشريعة للقفال الشاشي الكبير، ويُعتبر أول كتاب في مقاصد الشريعة.

❁ **أبرز العلماء الذين ظهروا في مرحلة الانتشار:**

○ **تميزت هذه المرحلة بظهور عدد من علماء الشافعية ممن بلغوا درجة الاجتهاد المطلق، ومنهم** [1]:

١- أبو عبيد القاسم بن سلام (ت ٢٥٦هـ): من أشهر كتبه «الأموال» و«غريب الحديث».

٢- داود الظاهري (ت ٢٧٠هـ): تفقّه على المذهب الشافعي، ثم خرج بمذهب الظاهرية.

٣- محمد بن نصر المروزي (ت ٢٩٣هـ): من أشهر كتبه «اختلاف الفقهاء»، وهو لم يختص بمذهب الإمام الشافعي، بل نقل أقوال غيره.

٤- محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت ٣١١هـ): من أشهر كتبه «صحيح ابن خزيمة».

٥- محمد بن إبراهيم بن المنذر (ت ٣١٨هـ): من أشهر كتبه «الإجماع»، وهو لم يختص بمذهب الإمام الشافعي، بل نقل فيه عن غيره.

---

(١) المدخل إلي المذهب الإمام الشافعي دائرة الإفتاء العام في المملكة الأردنية الهاشمية (ص: ٧٥).

٦- محمد بن جرير الطبري (ت ٣١٠هـ): من أشهر كتبه «جامع البيان في تأويل القرآن» و«تهذيب الآثار».

○ وكما ظهر هؤلاء الذين بلغوا تلك الدرجة في هذه المرحلة، برز أيضًا عدد من كبار العلماء ممن تفقهوا على المذهب الشافعي، ومنهم (١):

١- محمد بن عيسي الترمذي (ت ٢٧٩هـ): من أشهر كتبه «الجامع» المعروف بـ«سنن الترمذي».

٢- عبد الرحمن بن أبي حاتم (ت ٣٢٧هـ): من أشهر كتبه «الجرح والتعديل» و«التفسير المسند».

٣- أبو حاتم ابن حبان (ت ٣٥٤هـ): من أشهر كتبه «صحيح ابن حبان» و«الثقات» و«التفسير».

٤- أبو منصور الأزهر (ت ٣٧٠هـ): من أشهر كتبه «التهذيب في اللغة» و«التفسير».

٥- أبو الحسن الدارقطني (ت ٣٨٥هـ): يُكنَّي بـ«أمير المؤمنين في الحديث»، ومن أشهر كتبه «العلل».

٦- أبو سليمان الخطابي (ت ٣٨٨هـ): من أشهر كتبه «معالم السنن».

(١) المصر الأول (ص: ٧٥).

المطلب الثالث:
مرحلة الاستقرار والثبات (٤٠٤ - ٥٠٥هـ)

تمتد هذه المرحلة من بداية ظهور مدرستَي العراقيين والخراسانيين حتي عصر الشيخين الرافعي والنووي، واستطاع المذهب الشافعي أن يستقرَّ ويثبت في هذه المرحلة بسبب كثرة العلماء الذين حملوا لواء المذهب، وأكثروا من التصنيف فيه، وبسبب رعاية الحكماء ومآزرتهم لانتشار المذهب الشافعي[١].

أبرز الخصائص والملاحم العلمية لهذه المرحلة:

أولًا: ظهور المدرسة العراقية، والمدرسة الخراسانية داخل المذهب.

فمدرسة العراقيين تأسست على يد الإمام أبي حامد الإسفراييني (ت ٤٠٦هـ).

- **وأشهر العلماء في المدرسة العراقية:**

١- القاضي أبو الطيب الطبري (ت ٤٥٠هـ).

٢- الإمام أبو الحسن الماوردي (ت ٤٥٠هـ).

٣- أبو إسحاق الشيرازي (ت ٤٧٦هـ).

---

(١) المدخل إلي المذهب الإمام الشافعي دائرة الإفتاء العام في المملكة الأردنية الهاشمية (ص: ٧٧).

ومدرسة الخراسانيين تأسست على يد الإمام أبي بكر المروزي المشهور بالقفّال الصغير (ت ٤١٧هـ). وتُسمَّي أيضًا مدرسة المراوزة[١].

○ **وأشهر العلماء في المدرسة الخراسانية:**

١- القاضي أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين (ت ٤٣٨هـ).

٢- إمام الحرمين نفسه (ت ٤٧٨هـ).

٣- القاضي حسين (ت ٤٦٢هـ)، وغيرهم.

سبب اختلاف حكايات العراقيين والخراسانيين يرجع إلي ما يلي:

- اختلاف الرواية عن الإمام الشافعي، وحكاية الأقوال والوجوه في المذهب.

- انتشار المذهب في العراق والخراسان، حتي صار لكل مدرسة شيوخ وتلاميذ.

- امتداد العمر الزمني لكل مدرسة، فصار للتلاميذ تلاميذُ آخرون، وهكذا.

- تباعد المسافات المكانية بين المدرستين التي يصعب الاتصال بينهما، وكثرة التدوين المراجعة[٢].

---

(١) المصدر السابق (ص: ٨٤).

(٢) أنظر: مقدمة الدكتور عبد العظيم على كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب، للإمام الحرمين (ص: ١٤٧).

ثانيًا: بداية ظهور جهود التحرير والتنقيح للمذهب:

ظهر في أواخر هذه المرحلة عدد من العلماء الذين اهتموا بالجمع بين المدرستين لتحرير المذهب وتنقيحه، ويعني بتحرير المذهب وتصفية مصنّفات أئمته وشيوخه، وبيان ما هو موافق لقول الشافعي وأصوله، حتي يصحّ أن ينسب إليه، ويتميز عن غيره من الوجوه والاجتهادات التي لا يصحّ أن تنسب إلي الشافعي، وتعتبر مذهبًا له[١].

- **أبرز العلماء الذين مهّدوا لمرحلة تحرير المذهب:**

- الإمام أبو إسحاق الشيرازي (ت ٤٦٧هـ).
- إمام الحرمين الجويني (ت ٤٧٨هـ).
- حجة الإسلام أبو حامد الغزالي (ت ٥٠٥هـ).

وكان لهؤلاء الأعلام اليدُ الطولي في تنقيح المذهب وإعادة ترتيبه في هذه المرحلة، وهم ممن جمعوا الطريقين: طريقة العراقيين وطريقة الخراسانيين.

ثالثًا: اعتماد فقهاء الشافعية على «مختصر المزني».

وهو أول مختصر في المذهب الشافعي، وقد اعتني به علماء المذهب حتي صار أساسًا لجميع الكتب التي ألّفت بعده، وبسببه سهُل تصحيح مذهب الشافعي على طلّابه في ذلك الزمان، وسمعه عند المزني خلق

(١) المصدر السابق (ص: ١٤٧).

عظيم من الغرباء، ورحل إليه بسببه وامتلأت بنسخه البلدان، وعلى ترتيبه وُضعت الكتب المطوَّل في مذهب الشافعي، كما ذكر الإمام أبو شامة المقدسي[١].

رابعًا: قلة أصحاب الوجوه في هذا العصر:

من الذين بلغوا درجة أصحاب الوجوه - درجة أهلية الاجتهاد - في المذهب الشافعي[٢]:

١- الإمام أبو حامد الإسفراييني: وهو مؤسس مدرسة العراقيين.

٢- القفّال الصغير: وهو مؤسس مدرسة الخراسانيين.

٣- طلابهما: القاضي حسين، والقاضي أبو طيب الطبري، والامام أبو محمد الجويني، وابنه إمام الحرمين، وحُجة الإسلام الغزالي، وغيرهم.

○ أشهر الكتب والمؤلفات التي ظهرت في هذه المرحلة:

١- «الخلافيات بين الشافعي وأبي حنيفة» للحافظ أبي بكر البيهقي (ت ٤٥٨هـ).

٢- «نهاية المطلب في دراية المذهب» لإمام الحرمين (ت ٤٧٨هـ).

٣- «الحاوي الكبير» للإمام الماوردي (ت ٤٥٠هـ).

---

(١) أنظر مختصر الؤمل في الرد إلي الأمر الأول، لأبي شامة المقدسي، (ص: ٦٧).

(٢) المدخل إلي المذهب الإمام الشافعي دائرة الإفتاء العام في المملكة الأردنية الهاشمية: (ص: ٨٣)

٤- «تحصين المآخذ» لحجة الإسلام الغزالي (ت ٥٠٥هـ).

٥- «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للإمام البغوي (ت ٥١٦هـ).

٦- «معرفة السنن والآثار» للحافظ البيهقي.

٧- «إحياء علوم الدين» لحجة الإسلام الغزالي.

○ **وظهر في هذه المرحلة العديد من الكتب الأصولية، أهمُها:**

١- «اللّمع» و«التبصرة» للإمام أبي إسحاق الشيرازي.

٢- «البرهان» لإمام الحرمين الجويني.

٣- «المستفصى» لحجة الإسلام الغزالي.

❁ **أبرز العلماء الذين ظهروا في هذه المرحلة:**

تميزت هذه المرحلة بظهور عددٍ من كبار العلماء الشافعية الذين تمذهبوا بمذهب الشافعي من المفسرين والمحدّثين والأصوليين، ومن أبرزهم[١]:

١- أبو بكر البيهقي (ت ٤٥٨هـ): من أشهر كتبه «معرفة السنن والآثار» و«السنن الكبرى».

٢- الخطيب البغدادي (ت ٤٦٣هـ): من أشهر كتبه «تاريخ بغداد».

٣- أبو القاسم القشيري (ت ٤٦٥هـ): من أشهر كتبه «تفسير لطائف الإشارات»، و«الرسالة القشيرية في التصوف».

---

(١) المصدر السابق (ص: ٨٤).

٤- أبو نعيم الأصفهاني (ت ٤٣٠هـ): من أشهر كتبه «حلية الأولياء».

٥- عبد القاهر البغدادي (ت ٤٢٩هـ): من أشهر كتبه «التفسير» و«الفَرق بين الفِرَق».

٦- أبو الحسن الواحدي (ت ٤٦٨هـ): من أشهر كتبه «التفسير البسيط» و«التفسير الوسيط» و«التفسير الوجيز».

المطلب الرابع:
مرحلة التحرير والتنقيح (٥٠٥ - ٦٧٦هـ)

تعتبر هذه المرحلةُ أهم مرحلةٍ مرّ بها المذهب الشافعي؛ حيث تمّ الاعتماد على كُتب الشيخين الرافعي والنووي في الإفتاء، والتدريس، والتأليف، والاختصار، والتذهيب، واقتصر دَورُ تلك الكتب السابقة المتقدمة على كتب الشيخين في التوسع والمراجعة والبحث فقط، ولم يعد الاعتماد الكليُّ عليها في بيان المعتمد في المذهب بعد ذلك[١].

❁ **أبرز الخصائص لهذه المرحلة:**

أولًا: تركزت جهودُ العلماء في تحرير أقوال الشافعي ووجوه الأصحاب والترجيح بينهما لأسباب:

- ظهور الحاجة إلي تنقيح المذهب وتحريره؛ لكثرة المصنّفات خلال العصور المتقدمة مع احتوائها على عدد من الأقوال والأوجه المرجوحة المخالفة لأصول المذهب.
- صعوبة الاتصال بين مؤلفيها؛ لاتساع الرقعة الجغرافي.
- لتضييق دائرة الخلاف بين المذهب الواحد[٢].

---

(١) المدخل إلي المذهب الإمام الشافعي دائرة الإفتاء العام في المملكة الأردنية الهاشمية (ص: ٨٣)

(٢) المعتمد عند الشافعية للكاف (ص ٥٢).

ثانيًا: تميُّز الإمامين الرافعي والنووي في تحرير المذهب وتنقيحه:

تميّز الإمام الرافعي بشدة احترازه في النقل والترجيح، ولكنه لم يضع مصطلحاتٍ محددةً للترجيح.

أما الإمام النووي فقد تركزت جهودُه في التنقيح والتحرير لكُتب الفقه المعتمدة في التدريس والفتوي في زمنه، حتي استحق لقب «محرر المذهب»، وهو الذي وضع اصطلاحات دقيقة للترجيح بين الأقوال والأوجه، وميّز بين مراتب الخلاف قوة وضعفًا(١).

قال الإمام تاج الدين السبكي: «اعلم أن المتقدمين لم يكن شوقهم إلي الترجيح في الخلاف، ولا اعتنوا ببيان الصحيح...، حتي ظهر كتاب الرافعي، ثم زاد عليه النووي زيادة جيدة، وكان قصدُهما رحمهما الله إرشادَ الخلق»(٢).

ثالثا: اعتماد علماء المذهب على كُتُب الشيرازي والغزالي:

قال الإمام النووي: «إن أصحابنا المصنّفين - رضي الله عنهم أجمعين وعن سائر علماء المسلمين - أكثروا التصانيف كما قدَّمنا، وتنوعوا فيها كما ذكرنا، واشتهر منها لتدريس المدرّسين وبحث المشتغلين: «المُهذب» و«الوسيط»»(٣).

---

(١) المعتمد عند الشافعية للكاف (ص ٥٢).
(٢) المصدر السابق (ص ٨٨).
(٣) المجموع شرح المهذب (١/ ٣).

رابعًا: انقطاع أصحاب الوجوه في هذا العصر:

وقد ذهب كثير من محققي المذهب إلي انقطاع رتبة أصحاب الوجوه في هذا العصر، وقال الإمام ابن حجر الهيتمي: «... لا توجد الآن، لأنها مرتبة أصحاب الوجوه، وقد انقطعت من أربع مئة سنة»[(١)].

ومع ذلك، ذهب بعض العلماء إلى وجود أصحاب الوجوه في العصور المتأخرة، ومنهم:

- الإمام الزركشي (ت ٧٩٤هـ): من أشهر كتبه «المنثور في القواعد الفقهية».

- الإمام السيوطي (ت ٩١١هـ): من أشهر كتبه «الأشباه والنظائر».

- العلامة الكردي (ت ١١٩٤هـ): من أشهر كتبه «الفوائد المدنية فيمن يفتى بقوله».

○ ومن أصحاب الوجوه في هذا العصر كما قال البعض:

- إمام الحرمين (ت ٤٧٨هـ): من أشهر كتبه «نهاية المطب في دراية المذهب».

- حجة الإسلام الغرالي (ت ٥٠٥هـ): من أشهر كتبه «الوسيط، والبسيط، والوجيز».

---

(١) الفتاوى الفقهية الكبرى، لابن حجر(٤/ ٢٩٧).

- سلطان العلماء العزّ بن عبد السلام (ت ٦٦٠هـ): من أشهر كتبه «الغاية في اختصار النهاية».

- الإمام تقي الدين السبكي (ت٧٧١هـ): من أشهر كتبه «الأشباه والنظائر».

- الإمام النووي وغيرهم[١].

❁ **أبرز الكتب والمؤلفات التي ظهرت في ذلك العصر:**

- «الشرح الكبير» للرافعي.

- «روضة الطالبين» للإمام النووي.

- «منهاج الطالبين» للإمام النووي.

- «المجموع شرح المهذب» للنووي أيضًا، وصل فيه حتي كتاب الربا، ثم أكمله الإمام تقيّ الدين السُبكي حتي كتاب التفليس.

ثم أتمّ العلامة محمد نجيب المطيعي (ت ١٤٠٦هـ).

❁ **أبرز العلماء الذين ظهروا في هذه المرحلة:**

أ- ظهر في هذه المرحلة عددٌ من كبار العلماء الشافعية ممن بلغوا درجة الاجتهاد، ومن أبرزهم:

- سلطان العلماء العزّ بن عبد السلام.

---

(١) اتجاهات فقهاء الشافعية في تحديد أصحاب الوجود، دراسة أصولية تحليلية (ص: ٢٦).

- الإمام النووي.

- الإمام الرافعي.

ب- وظهر عددٌ من كبار العلماء الذين تفقَّهوا على المذهب، منهم:

- أبو القاسم بن عساكر (ت ٥٧١هـ): من أبرز كتبه «تاريخ دمشق».

- فخر الدين الرازي (ت ٦٠٦هـ): من أبرز كتبه «التفسير» و«الأربعين في أصول الدين».

- ابن الصلاح (ت ٦٣٤هـ): من أبرز كتبه «معرفة أنواع علوم الحديث» المعروف بمقدمة ابن الصلاح.

- ابن الأثير الجزري (ت ٦٠٦هـ): من أبرز كتبه «الكامل في التاريخ» و«أسد الغابة في معرفة الصحابة».

- زكي الدين المنذري (ت ٦٥٦هـ): من أبرز كتبه «الترغيب والترهيب في الحديث الشريف».

- ناصر الدين البيضاوي (ت ٦٨٥هـ): من أبرز كتبه «تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل» و«منهاج الوصول إلي علم الأصول».

المطلب الخامس:
مرحلة الازدهار - التطور -
(٦٧٦ - ١٠٠٤هـ)

تُسمَّي هذه المرحلة بـ«عصر الشروح»؛ نظرًا إلي أن السمة الغالبة في مصنَّفات الفقهاء كانت شرحًا للمتون المختصرة.

❁ **أبرز الخصائص لهذه المرحلة:**

○ **أولًا: جهود علماء الشافعية في تحرير المذهب:**

١- تركزت جهود علماء الشافعية في خدمة مصنَّفات الشيخين: الرافعيّ والنووي، شرحًا وتعليقًا واستدراكًا، وصار مدار الفتوي في المذهب على قولهما.

٢- برز مصطلح «المعتمد» بشكل كبير في مصنَّفات شيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ت ٩٢٦هـ)، وطلابه، وهم:

١- الشهاب الرّملي (ت ٩٥٧هـ).

٢- ابن حجر الهيتمي (ت ٩٧٤هـ).

٣- الخطيب الشربيني (ت ٩٧٧هـ).

٤- شمس الدين الرّملي (ت ١٠٠٤هـ).

وكان لهؤلاء الأعلام الخمسة الأثرُ الأكبرُ في ازدهار المذهب واستقرار الفتوي، وتحديدِ اتجاه المصنّفات الفقهية التي صُنِّفت فيما بعد[١].

○ ثانيًا: اعتراضات الإمام جمال الدين الإسنوي على الشيخين (ت ٧٧٢هـ).

تميزت جهود الإمام الإسنوي بالتدقيق والتعقيب على ترجيحات الشيخين، قد ألَّف عدَّة مؤلفات في المذهب، ومن أشهرها: «المهمات في شرح الروضة والرافعي»[٢].

وقد استقرّ المذهب بعد ذلك على اعتماد ترجيحات الشيخين، ويرجع الفضل الأكبر في ذلك إلي جهود شيخ الإسلام زكريا الأنصاري وطلابه.

ثالثًا: استقرار نظرية «المعتمد» في المذهب الشافعي:

يمكن تلخيص أهمِّ ما توصَّل إليه علماء المذهب في تحرير القول المعتمد للفتوي فيما يأتي:

- الاعتماد الكامل على ترجيحات الشيخين وعدم الخروج عنها.
- تقديم أقوال النووي عند الاختلاف بينهما.
- تحرير قول النووي في المسائل التي اختلفت أقواله فيها.
- التفريع على ما رجّحه النووي من مسائل في الأبواب المختلفة.

---

(١) المعتمد عند الشافعية، لكاف (ص: ٢٤٥).
(٢) المعتمد عند الشافعية، لكاف (ص: ٢٤٥).

- تحرير المسائل التي تكلّم فيها المتقدّمون، ولم يرجّح فيها الشيخان قولًا.

- بحث المسائل الجديدة التي ظهرت بعد الشيخين، وتخريج القول المعتمد فيها.

واحتلّت مصنّفات ابن حجر الهيتمي والشمس الرملي المكانة الكبري لدي المتأخرين؛ لأنهما كانا آخر فقهاء تلك المرحلة وأكثرهم تصنيفًا، فمثّلت جهودهما خلاصة جهود فقهاء عصرهما[1].

رابعا: اعتماد علماء المذهب على «منهاج» للإمام النووي:

فقد نال «المنهاج» الحظّ الأكبر من جهود العلماء، وتُسمَّي هذه المرحلة بعصر الشروح؛ نظرًا إلي أن السمة الغالبة في مصنَّفات الفقهاء كانت شرحًا للمتون المختصرة.

○ أبرز الكتب والمؤلفات التي ظهرت في ذلك العصر:

اعتمدت الكتب الفقهية في هذا العصر على التحقيق في كتب الشيخين، ومن أبرز هذه الكتب:

١- «كنز الراغبين» للإمام جلال الدين المحلي (ت ٨٦٤هـ).

٢- «فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري.

---

(١) المعتمد عند الشافعية، للكاف (ص: ٢٧١).

٣- «أسني المطالب بشرح روض الطالب» لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري.

٣- «تحفة المحتاج بشرح المنهاج» لابن حجر.

٤- «نهاية المحتاج بشرح المنهاج» للإمام الرملي.

٥- «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» للإمام الشربيني.

○ **أبرز العلماء الذين ظهروا في هذه المرحلة:**

* ظهر في هذه المرحلة عدد من علماء الشافعية ممن بلغوا درجة الاجتهاد في المذهب، ومن أبرزهم:

- ابن دقيق العيد (ت ٧٠٢هـ).

- نجم الدين ابن الرفعة (ت ٧١٠هـ).

- تقي الدين السّبكي (ت٧٥٦ هـ).

- سراج الدين البُلقيني (ت ٨٠٥هـ).

* وبرز عددٌ من كبار العلماء الذين تفقّهوا على المذهب، منهم:

١- ابن دقيق العيد (ت٧٠٢هـ): من أبرز كتبه «إحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام».

٢- زين الدين العراقي (ت٧٢٥هـ): ومن أبرز كتبه «ألفية الحديث»، و«النكت على مقدمة ابن الصلاح».

٣- جمال الدين المِزِّي (ت ٧٤٢هـ): من أبرز كتبه: «تهذيب الكمال في أسماء الرجال».

٤- ابن كثير الدمشقي (ت ٧٧٤هـ): من أبرز كتبه: «تفسير القرآن العظيم»، و«البداية والنهاية»، و«جامع السنن والمسانيد».

٥- أبو الخير ابن الجزري (ت ٨٣٣هـ): من أبرز كتبه: «طيبة النشر في القراءات العشر»، و«تقريب النشر في القراءات العشر».

٦- ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ): من أبرز كتبه: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري»، و«بلوغ المرام من أدلة الأحكام»، و«تهذيب التهذيب»، و«تقريب التهذيب».

٧- جلال الدين السيوطي (ت ٩١١هـ): من أبرز كتبه: «الجامع الصغير»، و«الدرر المنثور في التفسير بالمأثور».

المطلب السادس:
مرحلة الانسحاب - العودة إلى الوراء -
(١٠٠٤ - ١٣٣٥هـ)

أخذت الدولة العثمانية المذهب الحنفي مذهبًا رسميًا في الإفتاء والقضاء، مما سبَّب انسحابًا للحركة العلمية للمذاهب الأخري، ومنها المذهب الشافعي، ومع ذلك استمرت الحركة العلمية للمذهب الشافعي لأسباب، منها:

أ- تسلُّم عددٍ من فقهاء الشافعية لمشيخة الأزهر، وتبنِّي تدريس المذهب فيه.

ب- وجود عددٍ كبير من فقهاء الشافعية في الحرمين الشريفين، وتولِّي بعضهم منصب الإفتاء ومنصب شيخ العلماء في الحرمين.

ج- توافر الأوقاف المخصّصة لطلاب الشافعية في بلاد الشام والحرمين مما ساهم في مواصلة المسيرة التعليمية للمذهب[1].

❁ **أبرز الخصائص لهذا العصر:**

أولًا: ظهور طريقة الحواشي:

ظهرت في هذا العصر طريقة جديدة في التصنيف تُسمَّي بالتحشية، وهي تجمع بين إملاءات المدرّس على الطلاب، وبين تعليقاته على

(١) المدخل إلي مذهب الإمام الشافعي، للقواسمي (ص: ٤٤٠).

ألفاظ الشروح ومشكلاته، وما يدور من أسئلة الطلبة. فكانت هذه الحواشي مؤشرةً على نشاط حلقات التدريس في تلك المرحلة[١].

ثانيًا: التركيز على فقه العبادات: يلاحظ أن أصحاب الحواشي تمركزوا في مصر والحجاز خاصة، مما يدل على نشاط الحركة التدريسية في الأزهر والحرمين، وبدأ التركيز في التصنيف على أبواب العبادات أكثر من المعاملات؛ بسبب بُعد المذهب الشافعي عن التطبيق؛ لكون القضاء أصبح حنفيًا في العهد العثماني، ويلاحظ أيضًا اعتناء أصحاب الحواشي بتفريع كثير من المسائل المستجدة التي ظهرت في زمانهم وتخريجهما على نصوص المذهب[٢].

ثالثًا: اعتماد علماء المذهب على كتابين:

- «تحفة المحتاج بشرح المنهاج» للإمام ابن حجر.
- «نهاية المحتاج بشرح المنهاج» للإمام الرملي في ضبط القول المعتمد للفتوي:

كان المنهج الفقهي لعلماء ذلك العصر على العمل بمعتمد المذهب الذي استقرّ في كتب المتأخرين من طلاب شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، وخاصة كتابي «تحفة المحتاج بشرح المنهاج» للإمام ابن حجر و«نهاية المحتاج بشرح المنهاج» للإمام الرملي.

---

(١) المعتمد عند الشافعية، للكاف (ص: ٥٧).
(٢) المصدر السابق (ص: ٣٠٥).

وكان العلماء المصريون يقدّمون «نهاية المحتاج» في الفتوي. وأما علماء الشام واليمن وداغستان فقدّموا «تحفة المحتاج»، وكان أهل الحجاز يقدّمون قول ابن حجر في بداية الأمر حتي اختلطوا بالمصريين، وصاروا يقرّون قولهما من غير ترجيح، حتي صار لهم عبارات تمنع الفتوي بغير هذين الكتابين[١].

❁ **أبرز الكتب والمؤلفات التي ظهرت في ذلك العصر:**

كان التصنيف في هذا العصر علي طريقة التحشية، ومن أبرز الحواشي التي ظهرت:

١- «حاشية القليوبي على شرح المنهاج» للإمام جلال الدين المحلي.

٢- «حاشية الجَمل على شرح المنهج» لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري.

٣- «حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب» لشيخ الإسلام.

٤- «حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم الغزي» (ت ١٢٧٨هـ).

○ **ومن الكتب المميّزة التي ظهرت في هذا العصر كتابان:**

- «الفوائد المدنية فيمن يفتي بقوله من أئمة الشافعية» للعلامة محمد بن سليمان الكردي (ت ١١٩٤هـ).

- «الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية» للعلامة علوي السقاف المكي (ت ١٣٣٥هـ).

---

(١) المعتمد عند الشافعية (ص: ٣٠٥).

○ أبرز العلماء الذين ظهروا في هذه المرحلة:

ظهر في هذا العصر عدد من علماء المذهب ممن تولي مشيخة الأزهر، وكان عددهم ١٨ إمامًا من أصل ٣٢ إمامًا، ومن أبرزهم:

١- أحمد الدمنهوري (ت ١١٩١هـ): من أبرز كتبه «إيضاح المبهم من معاني السّلم» في علم المنطق، و«نهاية التعريف بأقسام الحديث الضعيف»، و«القول الصريح في علم التشريح».

٢- عبد الله الشرقاوي (ت ١٢٢٧هـ): من أبرز كتبه «حاشية على شرح التحرير» في الفقه الشافعي، و«مختصر مغني اللبيب» لابن هشام (ت ٧٦١هـ).

٣- حسن العطار (ت ١٢٥٠هـ): من أبرز كتبه «حاشية على شرح المحلي على جمع الجوامع».

٤- إبراهيم الباجوري (ت ١٢٧٦هـ): من أبرز كتبه «حاشية على شرح ابن قاسم الغزي» في الفقه الشافعي، و«تعليق على تفسير الكشاف»، و«حاشية تحفة المريد علي جوهرة التوحيد».

○ وبرز أيضًا عدد من كبار العلماء ممن تمذهبوا بالمذهب الشافعي في هذا العصر، ومن أبرزهم:

١- عبد الرؤوف المناوي (ت ١٠٣١هـ): من أبرز كتبه «فيض القدير بشرح الجامع الصغير».

٢- عمر بن محمد البيقونية (ت ١٠٨٠هـ): من أبرز كتبه «البيقونية».

٣- إسماعيل بن محمد العجلوني (ت ١١٦٢هـ): من أبرز كتبه «كشف الخفاء ومزيل الالتباس عما اشتهر من الأحاديث علي ألسنة الناس».

المطلب السابع: مرحلة العصر الحديث (١٣٣٥هـ - إلى يومنا هذا)

❁ **وينتشر المذهب الشافعي حاليًا في البلاد الآتية:**

١- بلاد الشام - في جنوب سورية والأردن وفلسطين ولبنان -، ومصر، والعراق، وسط العراق، وإقليم كردستان، ومناطق الأكراد في تركيا.

٢- اليمن - في حضرموت وزبيد -، ومناطق كبيرة من المملكة العربية السعودية (الحجاز وتهامة جنوب السعودية والإحساء)، وجنوب سلطنة عمان.

٣- جنوب الهند (كيرلا)، وسيريلاكا، وأجزاء من إيران، وفي شرق بلاد القوقاز (الداغستان والشيشان).

٤- جنوب شرق آسيا: أندونيسيا، وماليزيا، وسلطنة بروناي، وتايلاند، والفلبين، وسنغافورة.

٥- بلاد القرن الإفريقي: الصومال، وجيبوتي، وإثيوبيا، وإرتيريا.

٦- السواحل الإفريقية الشرقية: كينيا، تانزانيا، ومدغسقر، وجزر القمر.

❁ **أبرز الخصائص والملاحم العلمية للعصر الحديث:**

أولًا: ركود المنهج الفقهي المذهبي:

ظهرت بعد سقوط الخلافة العثمانية عدةُ مناهج مستحدثة التي غيّرت من البناء الفقهي الذي عرفه علماء المسلمين منذ عصر الصحابة، ودعت

إلي اعتماد علي الكتاب والسنة مباشرة والاستغناء عن جهود المذاهب الفقهية المعتمدة.

ثانيًا: جهود علماء المذهب في إحياء المنهج المذهبي:

* ظهرت بعض الجهود التي حاولت إحياء المذهب الشافعي في العصر الحديث ومنها:

١- حركة التدريس:

فظهرت بعض المعاهد العلمية التي تعني بتدريس المذهب الشافعي، ومن أبرزها:

أ- معهد دار المصطفي للدراسات الإسلامية.

ب- كلية الشريعة بجامعة الأحقاف في حضرموت.

ج- المعاهد الأزهرية بمصر، وغيرها.

٢- حركة تحقيق المخطوطات:

شهدت مخطوطات المذهب الشافعي حركة من طلاب العلم والمتخصصين بتحقيقها وإخراجها، وتفاوتت دور النشر في جهودها، فكان من أبرز دور النشر التي اهتمت بتحقيق مخطوطات المذهب الشافعي: دار المنهاج بجدة، ودار الضياء بالكويت، ودار النور المبين، ودار الفتح بالأردن، ودار الفيحاء بالسورية.

* وظهرت من الكتب المتميزة في تحقيقها كتاب:

- «نهاية المطلب بدراية المذهب» للإمام الحرمين بتحقيق الدكتور عبد العظيم الديب.

- «المهذب» للإمام الشيرازي بتحقيق الدكتور محمد الزحيلي.

- «التنبيه» للإمام الشيرازي بتحقيق الدكتور محمد عقلة إبراهيم.

- «الخلاصة» للإمام الغزالي بتحقيق الدكتور أمجد رشيد.

- «تحفة المحتاج بشرح المنهاج» للإمام ابن حجر بتحقيق الشيخ أنور الشيخي الداغستاني.

ثالثًا: حركة التأليف:

تميزت حركة التصنيف المعاصرة بالتجديد في الأسلوب، وطريقة العرض، وبرز من أهم كتب هذه المرحلة:

- «الياقوت النفيس» للعلامة أحمد بن عمر الشاطري (ت ١٣٦٠هـ).

- «الفقه المنهجي» لثلاثة من علماء الشام، وهم: الدكتور مصطفي البغا، والدكتور مصطفي الخن، والشيخ علي الشربجي.

- «المعتمد في الفقه الشافعي» للدكتور محمد الزّحيلي.

- «التقريرات السديدة في المسائل المفيدة» للسيد حسن الكاف.

- «المسائل المشهورة في فقه العبادات» أصدرتها رائرة الإفتاء الأردنية.

وأما مايتعلق بالدراسات الأكادمية فقد كُتب عشرات الأبحاث المحكمة والرسائل الجامعية في أصول المذهب الشافعي وفروعه وتاريخه.

❍ **ومن أشهر هذه الدراسات الأكادمية:**

- «المذهب عند الشافعي» للدكتور محمد إبراهيم علي.

- «المعتمد عند الشافعية» للدكتور محمد عمر الكاف.

- «المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي» للدكتور أكرم القواسمي، وهو مطبوع.

- «المدخل إلي أصول المذهب الشافعي» للدكتور مرتضي علي الداغستاني.

❁ **أبرز علماء المذهب الشافعي في العصر الحديث منهم:**

- العلامة أحمد عمر الشاطري (ت ١٣٦٠هـ). صاحب «الياقوت النفيس».

- العلامة عبد الكريم المدرس (ت ١٤٢٦هـ): مفتي العراق.

- العلامة الدكتور نوح القضاة (ت ١٤٣١هـ): مفتي الأردن.

- العلامة الدكتور مصطفى ديب البغا، صاحب «التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب».

المبحث الثالث: فقه المذهب الشافعي

المطلب الأول: مبادئ الفقه الشافعي

١- تعريف الفقه:

الفقه في اللغة: الفهم. قال تعالى: ﴿فَمَالِ هَٰٓؤُلَآءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿٧٨﴾﴾ [النِّسَاء: ٧٨]. وقال ابن القيم الفقه: فهم المعنى المراد.

وقال رسول الله ﷺ: «**إن طولَ صّلاةِ الرَّجُلِ وقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ**»[(١)]. أي علامة فهمه.

الفقه في الاصطلاح: معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية[(٢)].

٢- موضوعه:

موضوع علم الفقه: أفعال المكلفين من حيث ما يعرض لها من الوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة، وغير ذلك كالصحة والفساد[(٣)].

---

(١) رواه مسلم (٨٦٩).
(٢) الإبهاج في شرح المنهاج (١/ ٢٨).
(٣) كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم (١/ ٤١)،

٣- ثمرته:

*** للفقه بالشريعة ثمرات وفوائد وغايات كثيرة، منها:**

تصحيح العبادات والمعاملات، وحصول العمل به على الوجه المشروع، والاحتراز من الخطأ في القيام بالعبودية.

الفوز بالسعادة الكبرى في الدنيا والآخرة.

تحصيل ملكة الاقتدار على الأعمال الشرعية(١).

٤- فضله:

للفقه فضل كبير على سائر العلوم، ومما يبين فضيلته: أن الله تعالى دعا إلى الفقه في الدين فقال: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا۟ فِى ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُوا۟ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾﴾ [التوبة: ١٢٢].

وقال رسول الله ﷺ: «**مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ**»(٢).

وقال الشافعي: «من حفظ القرآن عظُمت حرمته، ومن طلب الفقه نبُل قدره، ومن وعى الحديث قَوِيت حجته، ومن نظر في النحو رقَّ طبعُه، ومن لم يصُن نفسَه لم يصنه العلمُ»(٣).

---

(١) لدر المختار شرح تنوير الأبصار (ص: ١١)،
(٢) صحيح مسلم (٧١).
(٣) ابن عند البر (ص: ٧١).

وقال الشاعر:

فَـإِنَّ فَـقِـيـهًـا وَاحِـدًا مُـتَـوَرِّعًـا أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدِ

٥- نسبته:

المغايرة والتباين؛ لكونه مستقلًا عن العلوم.

ونسبته لصلاح الظاهر كنسبة العقائد لصلاح الباطن، فهو فرع علم التَّوْحِيد، فالتوحيد لإصلاح المعتقدات، وهو لإصلاح العبادات والمعاملات، وبذلك تكمُل الدِّيانة[١].

٦- واضعه:

قال ابن قاسم: «والواضع هو الله تعالى»[٢].

وقال بعض العلماء في واضع هذا العلم أنه: «الأئمة المجتهدون»[٣]. وهؤلاء الأئمة كثر منهم الأئمة الأربعة: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد.

وأول من فتح أغلاق هذا الباب: الإمام أبو حنيفة، قال ابن عمر الجاوي: «والواضع له إجمالًا الإمام أبو حنيفة النعمان. بمعنى أنه أول مصنف فيه، إلا باب التفليس والحجر والسبق والرمي فأول مصنف فيه إمامنا الشافعي»[٤].

---

(١) حاشية الروض المربع (١/ ٨).
(٢) حاشية الروض المربع (١/ ٨).
(٣) إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (١/ ٢٢).
(٤) المصدر السابق.

وقال الذهبي: «وقال الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. قلت: الإمامة في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا الإمام، وهذا أمر لا شك فيه»[١].

٧- اسمه:

اسم هذا العلم: علم الفقه، ويقال له أيضًا: علم الفروع، وعلم الحلال والحرام، وعلم الشرائع والأحكام، ويطلق عليه وعلى علم أصول الفقه: علم الدراية[٢].

٨- استمداده:

أي: المصادر التي يؤخذ منها.

قال ابن نجيم: «وأما استمداده فمن الأصول الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وأما شريعة من قبلنا فتابعة للكتاب، وأما أقوال الصحابة فتابعة للسنة، وأما تعامل الناس فتابع للإجماع، وأما التحري واستصحاب الحال فتابعان للقياس»[٣].

٩- حكمه:

الوجوب العيني في الفروض العيني، والكفائي في غير ذلك [٤].

---

(١) سير أعلام النبلاء (٦/ ٤٠٣).
(٢) إجابة السائل شرح بغية الآمل (ص: ٤٩)، الكافي شرح البزودي (١/ ١٦٧).
(٣) البحر الرائق (١/ ٧).
(٤) نهاية الزين (ص: ٦)، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (١/ ٢٢)،

سئل الفضيل بن عياض عن قوله ﷺ: «**طلب العلم فريضة على كل مسلم**»، فقال: «**كل عمل كان عليك فرضًا فطلب علمه عليك فرض، وما لم يكن العمل به عليك فرضًا فليس طلب علمه عليك بواجب**»[(١)].

١٠- مسائله:

المسائل: جمع مسألة، وهي الأحكام الشرعية العملية كقولنا: الصلاة فرض، والنية واجبة، والوضوء شرط لصحة الصلاة، ودخول الوقت سبب لها[(٢)].

مراحل الفقه

مرّ علم الفقه من نزول الشرع على رسول اللَّه ﷺ وتعليمه للصحابة، ثم كان الصحابة يأتون فيسألون النبي ﷺ فيجبهم، وكذا كان الصحابة والتابعون يسألون العلماء فيجيبونهم[(٣)]..

من أبرز فقهاء الصحابة: الخلفاء الأربعة، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وابن مسعود، وعائشة، وغيرهم.

❁ **ثم ظهور الفقهاء السبعة في عصر التابعين**: في مدينة رسول الله ﷺ وهم:

- عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود.

---

(١) معالم السنن، لأبي سليمان الخطابي (٣/ ٣٨).
(٢) ينظر: حاشية الروض المربع (١/ ٨)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (١/ ١٨)، نهاية الزين (ص: ٦).
(٣) كتاب التدريب في الفقه الشافعي (ص: ٦).

- عروة بن الزبير.
- القاسم بن محمد بن أبي بكر.
- سعيد بن المسيب.
- أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة.
- سليمان بن يسار.
- خارجة بن زيد.

❁ **ظهور الأئمة الأربعة**[١]:

- أبو حنيفة النعمان.
- مالك بن أنس.
- محمد بن إدريس الشافعي.
- أحمد بن حنبل الشيباني.

❁ **ظهور مدرستين في الفقه، وهما**[٢]:

١- مدرسة الحجاز أهل الحديث.

٢- مدرسة الكوفة أهل الرأي.

أما مدرسة الحجاز فقد أخذت عن زيد بن ثابت، وعبد الله بن عمر، ثم

---

(١) كتاب التدريب في الفقه الشافعي (ص: ٦).
(٢) المصدر السابق (ص: ٧).

سعيد بن المسيب، وسالم بن عبد اللَّه بن عمر، والقاسم بن محمد، ومن أئمتها: الإِمام مالك، والإمام الشافعي، والإمام أحمد[١].

أما مدرسة الكوفة فقد أخذت عن عمر بن الخطاب، وعبد اللَّه بن مسعود، ثم إبراهيم النخعي، ومن أئمتها: الإِمام أبو حنيفة[٢].

(١) المصدر السابق (ص: ٨).
(٢) المصدر السابق (ص: ٨).

المطلب الثاني: أهمية الفقه ومصادره

أهمية الفقه

إن معرفة الفقه الإِسلامي وأدلة الأحكام من الأمور المهمة التي ينبغي لأهل العلم العناية بها؛ لأن اللَّه سبحانه خلق الثقلين لعبادته، ولا يمكن أن تعرف هذه العبادة إلا بمعرفة الفقه الإِسلامي وأدلته، وأحكام الإِسلام وأدلته، ولا يكون ذلك إلا بمعرفة العلماء الذين يعتمد عليهم في هذا الباب من أئمة الحديث والفقه الإِسلامي[١].

فعلم الفقه هو الذي يُعرِّفك ويبين لك الحلال والحرام، وشروط صحة العبادات و مبطلاتها، والمعاملات الصحيحة من الباطلة، والأحكام الشرعية المتعلقة بأحكام الأسرة والأحوال الشخصية، وأحكام الأطعمة والذبائح والصيد ما يحل منها وما يحرم، وأحكام الأيمان وما يُكَفَّر منها وما لا كفارة له، وأحكام الجنايات والديات والحدود التي حدها اللَّه تبارك وتعالى، وحكمك بين الناس في المنازعات والخصومات، وكيفية توزيعك المواريث توزيعًا شرعيًّا عادلًا[٢].

---

(١) المصدر السابق (ص: ٦).

(٢) المصدر السابق (ص: ٦).

مصادر الفقه

مصادره أربعة: القرآن الكريم - السنة الشريفة - الإجماع - القياس[١].

القرآن الكريم:

القرآن: هو كلام الله تعالى: أنزله على سيدنا محمد ﷺ ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وهو المكتوب في الصحف، والقرآن هو المصدر والمرجع الأول لأحكام الفقه الإسلامي[٢].

لكن القرآن الكريم لم يقصد بآياته كل جزئيات المسائل وتبيين أحكامها والنص عليها، ولو فعل ذلك لكان يجب أن يكون أضعاف ما هو عليه الآن[٣].

وإنما نص القرآن الكريم على العقائد تفصيلًا، والعبادات والمعاملات إجمالًا، وجعل تفصيل ذلك للسنة النبوية. فمثلًا: أمر القرآن بالصلاة، ولم يبين كيفياتها، ولا عدد ركعاتها، وأمر بالزكاة، ولم يبين مقدارها، ولا نصابها، ولا الأموال التي تجب تزكيتها. وأمر بالوفاء بالعقود، ولم يبين العقود الصحيحة التي يجب الوفاء بها، وغير ذلك من المسائل كثير[٤].

لذلك كان القرآن مرتبطاً بالسنة النبوية لتبيين تلك الخطوط العامة وتفاصيل ما فيه من المسائل المجملة.

---

(١) الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (المجلد ١ / الصفحة ١٥).
(٢) الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (المجلد ١ / الصفحة ١٥).
(٣) الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (المجلد ١ / الصفحة ١٥).
(٤) المصدر السابق (المجلد ١ / الصفحة ١٦).

السنة الشريفة:

والسنّة: هي كل ما نقل عن النبي ﷺ من قول، أو فعل، أو تقرير.

* **فمثال القول**: ما أخرجه البخاري (٤٨)، ومسلم (٦٤) عن النبي ﷺ قال: «سِبَابُ الْمسْلِمِ فُسُوقٌ، وقِتالُهُ كُفْرٌ»[١].

* **ومثال الفعل**: ما رواه البخاري عائشة رضي الله عنها لما سئلت: مَا كَانَ يَصْنَعُ رسُولُ الله ﷺ في بيته؟ قَالَتْ: «كَانَ يَكونُ في مِهْنَةِ أَهْلَهِ، فَإذا حَضَرَتِ الصَّلاةُ قَامَ إلَيْها»[٢].

* **مثال التقرير**: ما رواه أبو داود أنَّ النبي ﷺ رأى رجلًا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال: «صلاة الصبح ركعتان؟»، فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين التي قبلهما فصليتهما الآن، فسكت رسول الله ﷺ، فاعتبر سكوته إقرارًا على مشروعية صلاة السنة القبلية بعد الفرض لمن لم يصلِّها قبله[٣].

❁ منزلة السنة:

السنة هي المصدر الثاني بعد القرآن الكريم، وإن العمل بها واجب، وهي ضرورية لفهم القرآن والعمل به[٤].

---

(١) المصدر السابق (المجلد ١ / الصفحة ١٧).
(٢) المصدر السابق (المجلد ١ / الصفحة ١٧).
(٣) المصدر السابق (المجلد ١ / الصفحة ١٧).
(٤) المصدر السابق (المجلد ١ / الصفحة ١٩).

الإجماع:

والإجماع معناه: اتفاق جميع العلماء المجتهدين من أمة سيدنا محمد ﷺ في عصر من العصور على حكم شرعيٍّ، فإذا اتفق هؤلاء العلماء - سواء كانوا في عصر الصحابة أو بعدهم - على حكم من الأحكام الشرعية كان اتفاقهم هذا إجماعًا وكان العمل بما أجمعوا عليه واجبًا[١].

دليل ذلك ما روى أحمد في «مسنده» عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال: «**سَأَلْتُ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ أَنْ لَا يَجْمَعَ أُمَّتي عَلى ضَلالَةٍ فَأَعْطَانيها**»[٢].

* **ومثال ذلك**: إجماع الصحابة رضي الله عنهم على أن الجد يأخذ سدس التركة مع الولد الذكر، عند عدم وجود الأب [٣].

❁ منزلة الإجماع:

والإجماع يأتي في المرتبة الثالثة من حيث الرجوع إليه، فإذا لم نجد الحكم في القرآن، ولا في السنة، نظرنا هل أجمع علماء المسلمين عليه، فإن وجدنا ذلك أخذنا وعملنا به[٤].

---

(١) المصدر السابق (المجلد ١ / الصفحة ١٨).
(٢) (٦/ ٣٩٦).
(٣) المصدر السابق (المجلد ١ / الصفحة ١٩).
(٤) المصدر السابق (المجلد ١ / الصفحة ١٩).

القياس:

وهو إلحاق أمر ليس فيه حكم شرعي بآخر منصوص على حكمه لاتحاد العلة بينهما. وهذا القياس نرجع إليه إذا لم نجد نصًا على حكم مسألة من المسائل في القرآن ولا في السنة ولا في الإجماع[١].

❁ **وأركان القياس أربعة:**

- أصلٌ مقيسٌ عليه.
- فرعٌ مقيس.
- حكم الأصل المنصوص عليه.
- علة تجمع بين الأصل والفرع.

❊ **مثال القياس:**

إن الله حرَّم الخمر بنص القرآن الكريم، والعلة في تحريمه: هي أنه مسكر يُذهب العقلَ، فإذا وجدنا شرابًا آخر له اسم غير الخمر، ووجدنا هذا الشراب مسكرًا حَكَمنا بتحريمه قياسًا على الخمر، لأن علة التحريم - وهي الإسكار - موجودة في هذا الشراب، فيكون حرامًا مثل الخمر[٢].

(١) المصدر السابق (المجلد ١ / الصفحة ١٩).
(٢) الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (المجلد ١ / الصفحة ١٩).

المطلب الثالث:
السُّلَّم التعليمي للمذهب الشافعي

اشتهر عند الشافعية المتأخرين منهج تدريسي في الفقه الشافعي، وقسمت فيه الكتب الدراسية إلى ثلاث مراحل[١]:

أولا: المرحلة الأولى:

يتصور فيها الطالب أهم مسائل المذهب التي يحتاجها في حياته العملية، ويدرس فيها: «نيل الرجا بشرح سفينة النجاة»، و«المختصر الصغير»، و«المُقدمة الحضرمية»، و«شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع»، ويفضل أن يدرس الطالب كتابين من هذه الكتب في هذه المرحلة على الأقل.

ويُطالع في أدلة الأحكام «التذهيب في أدلة الغاية والتقريب» للدكتور مصطفى البغا.

ويدرس في علم أصول الفقه: «متن الورقات» الإمام الحرمين الجويني مع أحد شروحه؛ مثل: شرح المحلي، أو ابن الفركاح، أو الخطاب[٢].

ثانيا: المرحلة الثانية:

يتعمق فيها الطالب بدراسة فروع المذهب وضبطها على القول

(١) المدخل إلي المذهب الإمام الشافعي (ص: ٣٦٦).
(٢) المصدر السابق (ص: ٣٦٦).

المعتمد، ويدرس فيها: «الياقوت النفيس»، و«صفوة الزبد وعمدة السالك»، و«الإقناع بشرح ألفاظ أبي شجاع»، و«تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب»، ويُفضّل أن يدرس الطالب كتابين من هذه الكتب في هذه المرحلة، وأن يحفظ منظومة صفوة الزبد»[١].

ولا ينصح أن يدرس طالب العلم الحواشي - باستثناء الحاشية البيجوري على شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع - في هذه المرحلة؛ لأن الحواشي تجمع الفوائد، والمسائل الفقهية، والنحوية، والبلاغية، والكلامية معا، مع دقة وصعوبة في عرض هذه المسائل مما يسبب تَشَتُّتًا عند طالب العلم وفقدان المنهجية، ولذلك قرر علماؤنا أن من قرأ الحواشي في أول الطلب ما حوى شيئًا[٢].

وأما «حاشية البيجوري»، فتعتبر من الحواشي النادرة التي يمكن لطالب العلم في هذه المرحلة أن يُطالعها ويستفيد منها؛ لأن أسلوبها سهل مقارنة بالحواشي الأخرى[٣].

ويطالع في أدلة الأحكام «فتح العلام بشرح الإعلام في أحاديث الأحكام» لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري.

ويدرس في علم أصول الفقه «اللمع»، للإمام الشيرازي، ثم يثني

---

(١) المدخل إلي المذهب الإمام الشافعي دائرة الإفتاء العام في المملكة الأردنية الهاشمية (ص: ٣٦٦).
(٢) المصدر السابق (ص: ٣٦٦).
(٣) المصدر السابق (ص: ٣٦٦).

بكتاب منهاج الوصول إلى علم الأصول للإمام البيضاوي مع شرح العلامة الأصفهاني.

ويطالع في القواعد الفقهية «إيضاح القواعد الفقهية لطلاب المدرسة الصولتية» للعلامة عبد الله اللحجي.

ثالثا: المرحلة الثالثة:

يتعمق فيها الطالب بدراسة المسائل الدقيقة في المذهب، ومعرفة أقوال الإمام وأوجه الأصحاب مع أدلتها، وفهم العلل المستنبطة من الفروع الفقهية، والتدقيق في الفروق الفقهية، ولا يتعجل الطالب في هذه المرحلة حتى يُحَصِّل الملكةَ الفقهيةَ التي تُعينه على الفتوى والتخريج[1].

ويدرس فيها: «منهاج الطالبين» مع «شرح المحلي»، أو «منهج الطلاب» مع شرح «فتح الوهاب» الشيخ الإسلام، ويُفضّل أن يقتصر على كتاب من أحد هذين الكتابين ويدرسه بعمق ويكرره أكثر من مرة.

ويمكن أن يبدأ طالبُ العلم في هذه المرحلة بمطالعة كتب الحواشي لأن كتب الحواشي تضم مسائل دقيقة يحتاجها كل عالم متخصص في المذهب الشافعي، ومن أفضل كتب الحواشي التي ينصح بها «حاشية الجمل على شرح المنهج» في حال درس «شرح المنهج»، فهذه

(١) المصدر السابق (ص: ٣٦٦).

الحاشية موسوعة عظيمة وكنز لا مثيل له، كما ينصح بمطالعة «حاشية قليوبي على شرح المنهاج» في حال درس «شرح المنهاج»، وهي حاشية غنية بالفوائد والدقائق الفقهية[١].

ويطالع في هذه المرحلة في أدلة الأحكام «إحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام» للإمام ابن دقيق العيد.

ويدرس في علم أصول الفقه «شرح جمع الجوامع» للإمام جلال الدين المحلي.

ويطالع في القواعد الفقهية «الأشباه والنظائر» للإمام السيوطي.

(١) المصدر السابق: (ص: ٣٦٦).

المطلب الرابع: نصيحة للطالب ومراحل تفقهه

نصيحة لطالب الفقه

فلا ينبغي لمن أنعم الله عليه بالفراغ والطاقة والإقبال على التفقه أن يتلكأ في العمل أو يتحير في صفة الطلب، بل عليه أن يستعين بالله ويسأله التوفيق، وأن يستغل هذه النعم، ويحذر تلبيس إبليس وتسويف النفس[١].

والجادة الصحيحة أن الطالب المتفقه إذا مرت به مسألة يرى قول المذهب فيها ضعيفا، يؤخر بحثها، ولا يتعب نفسه في مرحلة بداية التفقه بالخوض في علم الخلاف والنظر في الترجيح؛ لأنه ليس أهلا لذلك.

والعلم له مراحل وطبقات، ولا يمكن القفز إلى الأعلى وتسنم الذروة قبل التدرج والتسلق.

قال شيخنا الدكتور خضر في نظم القواعد:

وكل شيء بالتدرج اكتُسب فليس يمشي أبدا مَن لم يدِبّ

(١) مقدمات فقهيات د. حسن معلم داوود (ص: ٧٦).

ومراحل التفقه أربع

١- مرحلة فهم تصوير المسائل:

وهي الأساس الأهم، وفيها يدرس الطالب المتون، ويحاول حفظ واحد منها، ويحرص على معرفة حدود المسائل وحقائقها، وتقسيمها وتفريعها، وتنظيرها وتفريقها، ونحو ذلك.

وأهم شيء في هذه المرحلة: التفقه على يد أستاذ فاهم ناصح فاتح.

٢- مرحلة فهم دليل المذهب المعتمد:

والكتب فيها كثيرة، ومن أنفعها: «شرح التحرير»، ثم «شرح المنهج»، ثم «شرح الروض»، كلها لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري. و«الإقناع» للخطيب الشربيني[1].

٣- مرحلة فهم أدلة الأقوال المذهبية (الخلاف المذهبي):

ومن أسهل كتب الأصحاب في ذلك: «مغني المحتاج»، و«المهذب» للشيرازي، و«الشرح الكبير» للرافعي.

٤- ثم بعد ذلك ينتقل إلى مرحلة المقارنة بين المذاهب (الخلاف العالي):

ومن أهم المراجع فيها: «الأوسط» و«الإشراف» لابن المنذر،

(١) مقدمات فقهيات للدكتور حسن معلم داوود (ص: ٨٤).

و«الحاوي الكبير» للماوردي، و«البيان» للعمراني، و«بدائع الصنائع» للكاساني، و«الاستذكار» لابن عبد البر، و«المغني» لابن قدامة، و«المحلى» لابن حزم، و«بداية المجتهد» لابن رشد الحفيد[١].

وفي هذه المرحلة يجوز له الاجتهاد في الخلاف، وترجيح ما يراه صوابا.

لكنها لا تتم ولا تستقيم إلا بإتقان علمين: علم أصول الفقه وعلم اللغة.

وأخيرا، أنصح الطالب المبتدئ بمباشرة العمل وطلب العلم فعلا، وعدم الانشغال بالتفكر في منهج الطلب وكيفيته ومن أين يبدأ وأي كتاب أفضل ونحو ذلك، فالعلم واسع، وأبوابه كثيرة، والمؤدى واحد.

(١) المصدر السابق (ص: ٨٤).

الفصل الثاني:
الكلام على «منهاج الطالبين» وترجمة مؤلفه رحمه الله

المبحث الأول: الكلام على «منهاج الطالبين»

المطلب الأول:
تعريف أصل «المنهاج»، وأهميته

معنى المنهاج

معناه الطريق الواضح، وقد وُجدت تسمية الكتاب بذلك الاسم بخط الإمام النووي، واشتهر باسم منهاج الطالبين، أما إضافة: وعمدة المفتين، فليست مشهورة[1].

أصل المنهاج

كتب الإمام الشافعي كتبا كثيرة في أبواب الفقه وأصوله جاوزت المئة وجُمع أكثرها في الكتاب العظيم المسمى بـ«الأم» و بـ«المبسوطة»، واختصر تلاميذه مضمون كتبه في مصنفات من أبدع المدونات الفقهية، أشهرها وأنفعها وأحسنها «مختصر المزني» للإمام أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني (ت ٢٦٤)، وهو الذي انتشر عنه

(١) مقدمات فقهيات للدكتور حسن معلم داوود (ص: ٨٤).

المذهب، وعُني به الأئمة، ودار عليه الدرس والإفتاء، ووُضعت عليه الشروحُ الكثيرة.

ومن أعظم شروحه كتاب «نهاية المطلب في دراية المذهب»، المعروف بالمذهب الكبير، الذي صنفه إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني (ت ٤٧٨هـ)، رسّخ فيه قواعد المذهب، وحرّر فيه الأقوال والوجوه، وقرَّر فيه المآخذ والتعليلات، وهذّب فيه العبارات والتفريعات، فكان عمدةً لمن أتى بعده.

ثم جاء الإمام أبو حامدٍ محمدُ بن محمد بن محمد الغزالي (ت ٥٠٥هـ)، فاختصر النهايةَ في كتابٍ سمَّاه «البسيط»، أتى فيه بترتيبٍ مُحكَمٍ بديعٍ لم يُسبق إليه، وهو أول من فصَّل ترتيبَ أرباعِ الفقه، التي هي العبادات والمعاملات، والمناكحات، والجنايات، فبدأ كلَ كتاب بتمهيد يُبيِّن فيه أقسامَه وأبوابه وفصوله.

ثم اختصر «البسيط» في «الوسيط»، واختصر «الوسيط» في «الوجيز»، وهو أقلها حجما وأجمعها لفظا وأحسنها ترتيبا، وقد شرحه الإمام أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي (ت ٦٢٣هـ) شرحا مختصرا، ثم شرحًا مبسوطًا لم يُصنَّف في المذهب مثلُه جمعا وتسهيلا وتدليلا وتوجيها.

ثم إن الرافعي اختصر من الوجيز وغيره كتابا متقَنا كثير الفوائد، سماه «المحرر».

ثم جاء الإمامُ أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي (ت ٦٧٦ه)، فاختصر المحررَ في كتابٍ سماه «منهاج الطالبين وعمدة المفتين»، وقد صار كما أراد له مؤلفه عمدة في تحقيق المذهب، ومرجعا للمفتي والقاضي، وتسابق الناسُ إلى درسه وشرحه والتعليق عليه، حتى بلغت الأعمالُ الموضوعة عليه وعلى فروعه المئات[١].

أهميته:

تتضح أهميةُ كتاب المنهاج، باعتناء مصنفه به أولًا، إذ إنه الأولُ الذي أدرك مقدارَ اختصاره وقيمة محتواه، فصنف عليه كتابه المسمى: «الدقائق»، قائلًا في مستهل افتتاحه: «فهذا كتاب فيه شرح دقائق المنهاج، والفرق بين ألفاظه وألفاظ المحرر للرافعي رحمه الله تعالى»[٢].

ويبدو أن الإمام النووي كان مبيتًا نيته على خدمة المنهاج مذ بدأه، وأنه بحاجة للاهتمام؛ لأنه جاء مختصرًا من وراء مختصرات؛ إضافة لما بينه وبينها من سنين متباعدات؛ صرح بهذا في مقدمة كتابه المنهاج فقال: «فقد شرعت جمع جزء لطيف على صورة الشرح لدقائق هذا المختصر»[٣].

وتوالت بعد هذا عناية العلماء عامة، والفقهاء خاصة في زمانه، وبعد مماته، حتى مضت السنون؛ فأصبح المنهاج محورًا تدور حوله الجهود، وعينًا تنبع منها الفوائد.

---

(١) المصدر السابق (ص: ٨٤).
(٢) دقائق المنهاج: (ص: ٢٥).
(٣) منهاج الطالبين (ص: ٦٦).

ميزته في المذهب:

قال السبكي:

ما صنف العلماء كالمنهاج في شرعته سلف ولا منهاج
فاجهد على تحصيله متيقنا إن الكافية فيه للمحتاج

قال الشيخ سالم بن أحمد الخطيب حفظه الله: «من عرف المنهاج فقد عرف المذهب، ومن حفِظ المنهاج فقد حفِظ المذهب».

○ **وقد نبه الإمام النَّووي** رحمه الله على ميزتين في مختصره المنهاج:

- اختصاره في نحو نصف حجم كتاب «المحرر»؛ ليسهل حفظه.

- ما ضم إليه من النفائس، والتنبيه على قيود في بعض المسائل المحذوفة من الأصل.

وقد ختم الإمامُ النوويُ مقدمة كتابه «المنهاج» ببيان أن كتابه هو شرح لكتاب «المحرر»، وأنه لم يحذف فيه شيئًا من الأحكام الأصلية أو الخلافية.

ولقد أجاد فيه القائل حيث قال:

قد صنَّف العلماءُ واختَصرُوا فلم يأتُوا بما اختَصَرُوه كالمنهاج
جمَعَ الصَّحيح مع الفَصيح وفاقَ بالتـ ـترجيح عند تَلاطُم الأَمْواج
لمَ لا وفيه مع النواوي الرافعي حبران بل بحران كالعجاج

جزاه الله تعالى عن صنيعه جزاء موقورا، وجعل عمله متقبلا وسعيه مشكورًا.

ولم تَزَلِ الأئمةُ الأعلامُ قديما وحديثا كل منهم خاضع لفضله ومشتغل بإقرائه وشرحه.

شروح المنهاج:

وأما الذين شرحوه فكثيرون، ومن أحسن شروحه:

- نجم الوهاج شرح المنهاج للدميري (ت ٨٠٨هـ).

- كنز الراغبين لجلال الدين المحلي (ت ٨٦٤هـ).

- شرح الإمام العلامة ابن حجر الهيتمي المسمى بـ«تحفة المحتاج»، فقد قيل: إنها حوت الفقه لفظًا وضمنًا.

- شرح الإمام العلامة محمد بن أحمد الرملي المسمى بـ«نهاية المحتاج».

- شرح الإمام العلامة الخطيب محمد الشربيني المسمى بـ«مغني المحتاج».

وقد اختُلِف في شرحي ابنِ حجر والرملي:

- فذهب علماءُ مصر إلى اعتماد ما قاله الشيخ محمد الرملي في كتبه خصوصا في نهايته.

- وذهب علماءُ اليمن والحجاز والشام والأكراد، وداغستان إلى أن المعتمد ما قاله ابن حجر في كتبه، وخصوصا تحفة المحتاج.

وقال بعضهم: لا تجوز الفتوى بما يخالف ابن حجر والرملي، بل بما يخالف التحفةَ والنهايةَ، إلا إذا لم يتعرضا له فيُفتَى بكلام شيخ الإسلام زكريا.

والصواب: أن هؤلاء الأئمة المذكورين من أرباب الشروح والحواشي كلهم إمام في المذهب يستمد بعضهم من بعض، فيجوز العمل والإفتاء والقضاء بقول كل منهم وإن خالف مَن سواه، ما لم يكن سهوا أو غلطا أو ضعيفًا ظاهر الضعف.

وقيل: إن صاحب «النهاية» في الربع الأول منها، يُماشِي الخطيب الشربيني، ويُوشِّح من «التحفة»، ومن فوائد والده؛ ولذا تجد تَوافُقَ عباراتِ «المغني» و«النهاية» و«التحفة». أما في الأرباع الثلاثة الباقية، فيُماشِي «التحفة»، ويُوشِّح من غيرها.

وأما شرح الخطيب فهو مجموع من شروح المنهاج، مع توشيحه من فوائد من تصانيف شيخ الإسلام زكريا، ويستمد كثيرًا من كلام شيخه الشهاب الرملي وغيره[1].

(١) مقدمات فقهيات مع تصرف.

المطلب الثاني: منهج المؤلف فيه

أما منهج الإمام النووي في كتابه منهاج الطالبين، فقد نبه على منهجه - في مقدمة كتابه وأودعها بإيجاز واضح، ولم يدع لنا مجالًا للبحث أو التنقيب عنه، **ويَكمنُ في أمور أُوجزها على النحو الآتي**[(١)]:

أولًا: حِرصُه على الاختصارِ ليكون على النِّصف من حجم «المحرر» قدرَ الإمكان، مع عدم الإخلال بالأصل المقصود منه الاختصار.

ثانيًا: انتقاؤُه لدِلالات الألفاظ الوافية بالغرض، دونما حشو.

ثالثًا: إبداله لبعض ألفاظ الرافعي في المحرر، وبخاصة ما كان من ألفاظه غريبًا أو موهمًا خلاف الصواب؛ فقام بإبدالها باللفظ الواضح البين، وبعبارة أخصر وأمتن.

رابعًا: تنبيهه على قيود في المسائل التي تركها الرافعي مطلقة.

خامسًا: مخالفته للرافعي في بعض المسائل التي خالف فيها الراجح؛ وذلك بإثبات القول المختار، واستدراكه عليه في تصحيح بعض الترجيحات.

سادسًا: اختط له طريقة لم يسبقه الرافعي إليها، بل ولا حتى غيره، وذلك بتحديد مصطلحات ذات تعبيرات دقيقة، من ذكر القولين في المذهب، والوجهين، والطريقين، والنص، ومراتب الخلاف في جميع الحالات.

---

(١) التبيين بمكانة المنهاج لعبد الحميد بن صالح الكراني (ص: ١٤).

سابعًا: توضيحه للمبهمات التي ذكرها الرافعي في المحرر، وتقييد بعض ما أطلقه من المسائل.

ثامنًا: إضافته بعض الأحكام التي لم يذكرها الرافعي في المحرر.

تاسعًا: إدخاله مسائل مما لم يذكرها الرافعي في المحرر، مع أنها من المسائل المعتمدة في الفتوى، فقام بتحريرها، وأودعها فيه لأهميتها عنده؛ مما ينبغي أن لا يخلى الكتاب منها.

عاشرًا: حين إضافته للمسائل، اتخذ طريقة للتنبيه عليها، وهي: قوله في أولها: (قلت)، ويختمها بقوله: (والله أعلم).

حادي عشر: تحقيقه للأذكار من كتب الحديث المعتمدة، وإثباتها بدلًا مما خالفها في المحرر وغيره من كتب الفقه، وهذه سابقة لم يسبق إليها في المختصرات، وحسنة ضافية لمختصره؛ بالتعبد بأقوال رسول الله ﷺ.

ثاني عشر: تقديمه بعضَ مسائلِ الفَصل في بعض المواطن لمناسبة رأها، أو اختصار لأمر بدى له، بل ربما قدم فصلًا للمناسبة.

ثالث عشر: عدم حذف شيء من الأحكام، ولا من الخلاف، بل حتى لو كان واهيًا فإنه التزم ذكره.

رابع عشر: ضبط الاختصار، والاجتهاد في تجويده، لا ليكون مختصرًا فحسب، بل ليطمح في أن يكون في معنى الشرح للمحرر[1].

---

(١) التبيين بمكانة المنهاج لعبد الحميد بن صالح الكراني (ص: ١٤).

المطلب الثالث:
مصطلحات «المنهاج»[١]

ذكر المؤلف الإمام النووي ﷺ في مقدمة «المنهاج» مصطلحاتٍ دقيقةً رموزًا يعرف بها أن الخلاف أقوال للشافعي، أو أوجه لأصحابه، أو مركب منهما.

❁ **هذه المصطلحات تنقسم إلي أربعة أقسام:**

١- **الاصطلاحات الخاصة بأقوال الإمام الشافعي، وهي:** الأظهر، والمشهور، والقديم، والجديد، وفي قول، وفي قول قديم، وفي قول كذا، والقولان، والأقوال.

٢- **الاصطلاحات الخاصة بآراء المجتهدين في المذهب وهم أصحاب الوجوه، وهي:** الأصح، والصحيح، وقيل، وفي وجه، والوجهان، والأوجه، وفي قول أو وجه.

٣- **الاصطلاح المركب من أقوال الإمام الشافعي، وأقوال أصحاب الوجوه:** «النص»، وتبعه إصطلاح آخر «المنصوص».

٤- **الاصطلاح الأخير «المذهب»:** وهو محتمل لأن يكون من أقوال الشافعي أو من أوجه الأصحاب أو من المركب منهما.

---

(١) لخَّصتُ معظم هذا المطلب من كتاب: «سلم المتعلم المحتاج إلى معرفة رموز المنهاج»، وكتاب: «المدخل إلى المذهب الشافعي» لدائرة الإفتاء الأردنية، وكتاب: «المدخل إلى المذهب الشافعي» للحبيشي.

التعبير بـ«الأظهر»:

هو مصطلح يُشير إلي القول الأقوى بين أقوال الإمام الشافعي في المسألة، ويكون المقابِل له قويًا لقوة مدركه.

❁ **إذا عرفتَ هذا فاعلم أن تعبيره بـ(الأظهر) يستفاد منه أربع مسائل:**

الأولى: الخلافية، يعني أن المسألة ذات خلاف.

الثانية: الأرجحية، يعني أن في المسألة قولًا راجحًا وقولًا مرجوحًا، والراجح هو المذكور، والمرجوح هو المقابل.

الثالثة: كون الخلاف فيه قوليًّا، أي من قول الإمام الشافعي رضي الله عنه أو من أقواله لا من الأوجه التي ذكرها أصحابه.

الرابعة: ظهور المقابل، يعني أن المقابل ظاهر في نفسه وإن كان المعتمد في الفتوى والحكم على الأظهر.

وجملةُ ما في المنهاج من التعبير بالأظهر أربعمائة إلا خمسة:

منها: التعبير بأظهرها في موضعين: أحدهما في الرهن، والآخر في الوصايا.

ومنها: التعبير بأظهرهما، في كتاب العتق في فصل أعتق في مرض موته.

❁ مثال الأظهر:

قوله في مبطلات الصلاة: «**ولو أكره علي الكلام اليسير بطلت في**

الأظهر»، أي لو أُكرِه المصلي علي الكلام اليسير في الصلاته بطلت في الأظهر من قولي الشافعي؛ لأنه أمر نادر كالإكراه علي الحدث، القول الثاني له: لا تبطل كالناسي، أما الكثير فتبطل به جزمًا.

التعبير بـ«المشهور»:

هو مصطلح يشير إلي القول الأقوى بين أقوال الإمام الشافعي في المسألة، ويكون المقابل له ضعيفًا لضعف مُدرَكِه.

❁ **وتعبيره بـ«المشهور» يستفاد منه أربع مسائل:**

الأولى: الخلافية وقد مر معنى ذلك.

الثانية: الأرجحية وقد مر معنى ذلك أيضًا.

الثالثة: غرابة المقابل، أي كونه خفيًا غير مشهور، فهو ضعيف.

الرابعة: كون الخلاف قوليًا، أي من قولي الإمام الشافعي رضي الله عنه أو من أقواله لا من الأوجه التي لأصحابه رضي الله عنهم.

وجملة ما في المنهاج من التعبير بـ«المشهور»: ثلاث وعشرون عبارةً، منها التعبير بـ«الأشهر» في الشهادات في فصل لا يحكم... إلخ.

*** مثال المشهور:**

قوله في النجاسة: «**وجلدٌ نَجُس بالموت فيطهر بدبغه ظاهرُه وكذا باطنُه علي المشهور**»، أي ويطهر جلدٌ تَنجَّس بالموت ولو من غير مأكول اللحم،

فيطهر هذا الجلد بدبغه ظاهرُه وهو ما لاقي الدابغ، وكذلك يطهر باطنُ الجلد وهو داخله الذي لا تصل إليه المواد الدابغة علي المشهور من قولي الشافعي فهو المعتمد في المذهب، والقول الثاني للشافعي المرجوح في المذهب يطهُر الظاهرُ دون الباطن، لأن آلة الدبغ لا تصل إلى الباطن، ودُفِع القول الثاني وضُعِّف بأنها تصل إليه بواسطة الماء أو رطوبة الجلد، فعلى الثاني لا يصلى فيه ولا يباع ولا يستعمل في الشيء الرطب، وأما على الأول فهو كالثوب المتنجس.

التعبير بالأصح

هو مصطلح يشير إلي القول الأقوى بين أقوال أصحاب الشافعي في المسألة، ويكون الوجه المقابل له قويًا لقوة مدركه.

❁ **وتعبيره بـ«الأصح» يستفاد منه أربع مسائل:**

الأول: الخلافية.

الثاني: الأرجحية، وقد مر معناهما.

والثالثة: صحة المقابل، لقوة الخلاف بقوة دليل المقابل.

والرابعة: كون الخلاف وجهًا لأصحاب الإمام الشافعي، يستخرجونه من قواعده ونصوصه، ويجتهدون في بعضها، فالخلاف لأصحابه في المسألة.

وجملة ما في المنهاج من التعبير بـ«الأصح»: ألف وثمانية وثلاثون عبارة تقريبًا:

- منها ما لفظة «صحح» في باب الضمان.

- ومنها تعبيره بـ«أصحها» في موضعين: أحدهما في باب الجراح، وثانيهما: في باب العِدَد.

- ومنها «أصحهما الثاني» في باب الصلح.

- ومنها «واحد ضعيف» في باب زكاة الفطر.

* مثال الأصح:

قوله في الجنازة: «**الثاني: أربع تكبيرات، فإن خمس لم تبطل في الأصح**».

قال في المغني: «(الثاني) من الأركان (أربع تكبيرات) بتكبيرة الإحرام للاتباع، رواه الشيخان.

وبالإجماع كما في المجموع (فإن خمس) عمدًا (لم تبطل) صلاته (في الأصح) لثبوتها في صحيح مسلم، لكن الأربع أولى لتقرر الأمر عليها من النبي وأصحابه؛ ولأنها ذكر وزيادة الذكر لا تضر، والثاني تبطل كزيادة ركعة أو ركن في سائر الصلوات»[1].

---

(١) مغني المحتاج (٢/ ٢١).

التعبير بـ«الأصح المنصوص»:

❁ يستعمل هذا المصطلح في أحد معنيين:

الأول: أن يكون الأصح هنا بمعني الراجح.

الثاني: أن يكون الأصحاب أطلقوا الوجه قبل اطلاعهم علي نص الشافعي في المسألة، هم لما اطلعوا عليه جمعوا بينهما.

❋ مثال الأصح المنصوص:

قوله: «**قلت: الأصح المنصوص وجوب ضربتين، وإن أمكن بضربة بخرقة ونحوها، والله أعلم**»[1].

التعبير بـ«الصحيح»:

هو مصطلح يشير إلي القول الأقوى بين أقوال أصحاب الشافعي في المسألة، ويكون الوجه المقابل له ضعيفًا لضعف مدركه، فلا يجوز الفتوي به ولا العمل به في حق النفس.

❁ وتعبيره بـ«الصحيح» يستفاد منه أربع مسائل:

الأول: الخلافية.

والثاني: الأرجحية.

---

(١) منهاج الطالبين (ص: ١٨).

والثالثة: فساد المقابل، أي كونه ضعيفًا لا يعمل به، والعمل بالصحيح.

والرابعة: كون الخلاف وجهًا للأصحاب، يستخرجونه من كلام الإمام الشافعي فإن قوي الخلاف لقوة دليل المقابل عبر بالأصح المشعر بذلك، وإن لم يقو الخلاف بأن ضعف عبر بالصحيح.

وجملة ما في المنهاج من التعبير بـ«الصحيح»: مائة وستة وسبعون.

* مثال الصحيح:

قوله: «**ولو بلغ فيها أتمها وأجزأته على الصحيح، أو بعدها فلا إعادة على الصحيح**»[1].

طريق علمنا بالراجح من أقوال الإمام الشافعي:

والمراد بقوة الخلاف عِلْمُنا بالدليل الذي استند إليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وقد لا نعلمه لكن نعلم الراجح، وطريق عِلْمِنا به يحصل بأمور[2]:

- إما بالنص على أرجحيته.
- إما بالعلم بتأخيره.

---

(١) منهاج الطالبين (ص: ٢٢).
(٢) مدخل إلي المذهب الشافعي للحبيشي (ص: ٩٨).

- إما بالتفريع عليه.

- إما بالنص على فساد مقابله.

- إما بموافقته لمذهب مجتهد.

فإن لم يظهر مرجح فللمقلد أن يعمل بأي القولين شاء.

❁ حكم العمل بالمرجوح:

ويجوز العملُ بالمرجوح في حق نفسه.

قال العلامة محمد بن أحمد عبد الباري الأهدل رحمه الله: مما وجدته بخط صحيح عن الشيخ سعيد هلال مفتي مكة المكرمة في الكلام على «المنهاج»: أنه يجوز تقليد مقابل الأظهر والأصح دون مقابل المشهور والصحيح، ثم قال: ولا يناقضه قولهم: يجوز تقليدُ غير الأربعة في عمل النفس دون القضاء والإفتاء كما قالوا:

وجاز تقليد لغير الأربعة ... في حق نفسه ففي هذا سعة

لا في قضاء مع إفتاء ذكر ... هذا عن السبكي الإمام المشتهر

التعبير بـ«الجديد»:

وتعبيره بـ«الجديد» يعني من قول الإمام الشافعي رضي الله عنه إذ له قولان: قديمٌ وجديدٌ، فالقديم سيأتي، **والجديد**: هو ما قاله بعد دخوله مصر.

❁ **فإذا عبَّر الإمام النووي بـ«الجديد» فيستفاد منه أربع مسائل:**

الأولى: الخلافية، والمعنى أن قوله في الجديد بحكمٍ في مسألة يخالف قوله القديم فيها.

والثانية: الأرجحية، والمعنى أن في المسألة قولين: قولًا راجحًا: وهو القول الجديد، وقولًا مرجوحًا: وهو القديم، والمراد القولُ الجديد الذي عبر به.

والثالثة: كون الخلاف من قول الإمام الشافعي.

والرابعة: كون المقابل قديمًا، أي قولًا قديمًا للشافعي.

وجملة ما في المنهاج من التعبير بـ«الجديد»: خمس وسبعون عبارة تقريبًا.

❁ مثال الجديد:

قوله في الاستسقاء: «**وينكسه على الجديد فيجعل أعلاه أسفله وعكسه ويحول الناس مثله**».

التعبير بـ«القديم»:

وتعبيره بـ«القديم» - أي من قولي الإمام الشافعي رضي الله عنه - وهو: ما قاله قبل دخوله مصر.

❁ **يستفاد منه أربعُ مسائل**:

الأولى: الخلافية، وهي أن قوله في الجديد في مسألة يخالف قوله القديم منها.

والثانية: المرجوحية، وهي كون القديم مرجوحًا، والجديد راجحًا.

والثالثة: كون الخلاف قوليًا.

والرابعة: كون المقابل هو الجديد، والعمل عليه.

🗐 **وجملة ما في المنهاج من التعبير بـ«القديم»**: ثمانية وعشرون لفظة.

المذهب القديم ليس مذهبًا للشافعي.

التعبير بـ«المذهب»:

مصطلحٌ يستعمله الإمام النووي في «المنهاج» للدلالة علي الحكم الراجح في المسألة، من الأقوال والأوجه الموجودة في الطريقين أو الطُرق، ويذكر هذا المصطلح عادةً بعد ذكر الطرق في نقل المذهب.

❁ **وتعبيره بـ«المذهب» يستفاد منه أربع مسائل**:

الأولى: الخلافية، يعني أن في المسألة خلافًا.

والثانية: الأرجحية، يعني أن ما عبر فيه بالمذهب هوالراجح.

والثالثة: كون الخلاف بين الأصحاب أي في حكاية المذهب،

فبعضهم يحكي الخلاف في المذهب، وبعضهم يحكي عدمه، وبعضهم يحكي القطع بالمذكور وبعضهم يحكي الخلاف أقوالًا، وبعضهم يحكي وجوهًا، وغير ذلك، فيعبر النووي عن ذلك بالمذهب.

والرابعة: مرجوحية المقابل، أي أن مقابل المذهب مرجوح لا يعمل به.

وجملة ما في المنهاج من التعبير بـ«المذهب»: مائة وسبعة وثمانون عبارة.

* مثال المصطلح «المذهب»:

قوله في باب المسح: «**ويكفي مسمى مسح يحاذي الفرض، إلا أسفل الرجل وعقبها.. فلا على المذهب**».

المراد بالطريقين أو الطرق:

مصطلحٌ يراد به اختلاف الأصحاب في نقلِ وروايةِ الأقوال والأوجه في المسألة.

هذا المصطلح يشير إلى وجود اختلاف بين فريقين، أو أكثر من الأصحاب في تحديد ما هو المنقول عن السابقين في هذه المسألة في دائرة المذهب الشافعي؛ فقد يقول بعضهم في المسألة قولان أو وجهان، ويقول الآخر: لا يجوز قولا واحدًا أو وجها واحدًا، أو يقول أحدهما في المسألة تفصيل، ويقول الآخر: فيها خلاف مطلق.

❊ مثاله:

قوله في باب الجماعة: «**فإن حال ما يمنع المرور لا الرؤية فوجهان أو جدار بطلت باتفاق الطريقين قلت الطريق الثاني أصح، والله أعلم**».

التعبير بـ«قيل»

مصطلحٌ يراد به ضعفُ القول المذكور، وهو يشير إلي أن الخلاف في وجوه الأصحاب، وليست في أقوال الإمام الشافعي.

❁ **وتعبيره بـ«قيل» يستفاد منه أربع مسائل:**

الأولى: الخلافية، يعني أن في المسألة خلافًا بين الأصحاب.

والثانية: كون الخلاف وجهًا من أوجه الأصحاب لا قولًا من أقوال الشافعي رحمه الله.

والثالثة: ضعف المذكور بقيل.

والرابعة: كون مقابله الأصح أو الصحيح الذين يعبر بهما في أوجه الأصحاب لا أن مقابله الأظهر أو المشهور؛ لأنه إنما يعبر بهما عن أقوال الشافعي لا غير.

وجملة ما في المنهاج من التعبير بـ«قيل»: اربعمائة وتسعة وثلاثون عبارة.

التعبير بـ«في قول كذا»

مصطلحٌ يراد به ضعفُ القول المذكور بـــ«في قول كذا»، وهو يشير إلي أن الخلاف في أقوال الإمام الشافعي.

❁ **وتعبيره بـ«في قول كذا» يستفاد منه أربع مسائل:**

الأولى: الخلافية في المسالة.

والثانية: كون الخلاف أقوالًا للشافعي رضي الله عنه.

والثالثة: ضعف القول المذكور.

والرابعة: كون مقابله الأظهر أو المشهور، والعمل به.

وجملة ما في المنهاج من التعبير بـ«في قول كذا»: اثنتان ومائتا عبارة، فهي مع جملة التعبير بقيل ستمائة وواحدة وأربعون قولًا كلُها ضعيفةٌ ما عدا خمسةَ عشرَ موضعًا رجَّح المتأخرون اعتمادها، اثنا عشر منها التعبير فيها بـ«قيل»، و ثلاثة التعبير فيها بقوله: «وفي قول»[1].

(١) انظر مواضع هذه المسائل التي ضعفها النووي وعبَّر بها بقوله: وفي قول أو وقيل، وصححها المتأخرون في صفحة: (١٠٥) من هذه الرسالة.

التعبير بـ«القولين»:

مصطلح يدل علي وجود خلافٍ بين قولين للإمام الشافعي في المسألة، وقد يكون القولان قديمين أو جديدين أو قديم وجديد، والراجح هو ما نُصّ علي أرجحيته منهما، وقد لا يرجّح بينهما.

❁ **وتعبيره بـ«القولين» يستفاد منه ثلاث مسائل:**

الخلافية في المسألة، وكون الخلاف أقوالًا للشافعي أكثر من اثنين، وأرجحية أحدهما بترجيح الأصحاب له، أو بالنص.

وجملة ما في المنهاج من التعبير بـ«الأقوال»: ستة عشر عبارة:

أحدها: في باب: من تلزمه الزكاة.

ثانيها، وثالثها: في فصل: شرط المرهون به... الخ.

ورابعها: في اختلاف المتبايعين.

وخامسها: في كتاب الوصايا في فصل: إذا ظننا.. الخ

وسادسها: في كتاب الإجارة، في فصل: يصح عقد الإجارة.

سابعها: في كتاب الجراح.

ثامنها: في كتاب الكفارة.

تاسعها: في كتاب العدد.

وعاشرها، وحادي عشرها: في كتاب النفقات، في فصل: أعسر بنفقتها.

ثاني عشرها، وثالث عشرها، ورابع عشرها: في كتاب الردة.

وخامس عشرها: في كتاب العتق.

وسادس عشرها: في فصل الكتابة الفاسدة.

التعبير بالنص:

وتعبيره بـ«النص، والمنصوص» يختلف مقصوده بكل منهما:

النّص: يعني به نص الشافعي الصريح في المسألة فقط، ويكون المقابل له وجهًا ضعيفًا في المذهب أو قولًا مخرجًا من قول منصوص للشافعي.

❁ **فيستفاد من تعبيره بالنص أربع مسائل**:

الأولى: الخلافية، بمعنى أن مقابل النص يخالفه.

الثانية: الأرجحية، يعني أن ما عبر فيه بالنص هو الراجح في المذهب.

الثالثة: كون النص من أقوال الشافعي فقط.

الرابعة: أن مقابله ضعيف لا يعمل به.

القول المخرّج:

مصطلح يدل على القول المقابل لنص الإمام الشافعي في المسألة أي: إنه إذا وجد قولان للشافعي في مسألتين متشابهتين ولم يظهر فرق بينهما، فيكون القول الأول منصوصًا في المسألة الأولى ومخرجا في المسألة الثانية، والقول الثاني منصوصا في المسألة الثانية مخرجا في المسألة الأولى.

❊ مثال النص:

قوله: «**ولو اجتمعا في درجة فالأسن العدل أولى على النص**». لأن دعاء الأسن أقرب إلى الإجابة.

ويقابل النص قولٌ مخرجٌ: أن الأفقه والأقرأ يقدم كغيرها من الصلوات[1].

وجملة ما في المنهاج من ذكر «النص»: ستة عشر:

الأول: في كتاب الطهارة.

والثاني: في باب أسباب الحدث.

والثالث: في باب صفة الصلاة.

والرابع، والخامس، والسادس: في باب سجود السهو.

---

(١) النجم الوهاج (٣/ ٦١).

والسابع: في الكسوفين.

والثامن: في باب صلاة الجماعة.

والتاسع، والعاشر: في كتاب الجنائز.

والحادي عشر: في الفصل بعد كتاب الإقرار.

والثاني عشر: في فصل: تجب سكنى.

والثالث عشر: في كتاب الزنا.

والرابع عشر: في كتاب السرقة.

والخامس عشر: في فصل حلف لا يأكل هذه التمرة.

والسادس عشر: في الفصل الثاني بعد كتاب التدبير.

المنصوص:

ويعني به الراجح عنده من نص الشافعي، وقوله، أو من وجه للأصحاب، ويكون المقابل له ضعيفًا لا يعمل به.

❁ **ويستفاد من تعبيره بالمنصوص أربع مسائل**:

الأولى: الخلافية، يعني أن في المسالة خلافًا مذكورًا.

والثانية: الأرجحية، بمعنى أن ما عبر فيه بالمنصوص هو الراجح.

والثالثة: كون المنصوص عليه هو إمّا قول الشافعي، أو نص له، أو وجه للأصحاب.

والرابعة: كون مقابله ضعيفًا لا يعمل به.

وجملة ما عبر فيه بلفظ «المنصوص»: ثلاثة عشر:

الأول: في التيمم.

والثاني، والثالث: في باب صفة الصلاة.

والرابع، والخامس: في باب صلاة الجماعة.

والسادس: في كتاب الجنائز.

والسابع: في الفصل الثالث من الجنائز.

والثامن: في باب زكاة الفطر.

والتاسع: في كتاب الوقف.

والعاشر: في باب قسم الصدقات.

والحادي عشر: في باب النكاح.

والثاني عشر: في كتاب الاضحية.

والثالث عشر: في فصل من عتق عليه.

التعبير بـ«في وجه»:

مصطلح يراد به ضعف الوجه المذكور بـ«قيل»، وهو يشير إلي إن الخلاف في أوجه أصحاب الشافعي.

❁ **ويستفاد من تعبيره بـ«في وجه» أربع مسائل:**

الأولى: الخلافية في المسألة بين الأصحاب.

والثانية: كون الخلاف أوجهًا ثلاثة فأكثر للأصحاب.

والثالثة: ضعف الوجه المذكور.

والرابعة: كون مقابله هو الأصح أو الصحيح، والعمل بالمقابل.

وقد يَصِف الوجهَ بالشذوذ، فيفيد قوة ضعفه، أو يصفه بواهٍ، والمراد ضعيف جدًا.

🗐 **وجملة ما في المنهاج من الرمز بـ«في وجه كذا»**: سبعة وعشرون موضعًا.

منها: وجه موصوف بالشذوذ في الفصل الثالث بعد كتاب الإقرار، ومنها وجه موصوف بواهٍ في كتاب الغصب.

مثاله: قوله في مواقيت الحج: «**وقت إحرام الحج شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة وفي ليلة النحر وجه**».

التعبير بالوجهين

هو مصطلح يراد به اختلاف آراء أصحاب الإمام الشافعي المخّرجة علي أصوله وقواعده، ويقول الإمام النووي: «فالأقوال للشافعي، والأوجه لأصحابه المنتسبين إلي مذهبه، يُخّرجونها علي أصوله ويستنبطونها من قواعده، ويجتهدون في بعضها».

❁ **ويستفاد من تعبيره بـ«الوجهين»**: الخلافية وانحصارها في وجهين، وكون الخلاف للأصحاب، وكون مقابلُ الضعيف منهما الأصح أو الصحيح.

وجملة ما في المنهاج من ذكر الوجهين سبعة مواضع:

الأول: في كتاب صلاة الجماعة، وفيه التعبير بالطريقين، ولا ثاني له.

والثاني: في الوكالة.

والثالث: في باب الصلح.

والرابع: في فصل الطريق النافذ.

والخامس: في الفصل الثالث بعد كتاب الطلاق.

والسادس: في النفقات في فصل: يلزمه.

والسابع: في باب صفة الصلاة، وكلها مرجحة إلا في موضعين:

أحدهما: في كتاب صلاة الجماعة.

والثاني: في كتاب النفقات فتركهما الإمام النووي بلا ترجيح فرجحهما الأئمة الأعلام رضي الله عنهم.

❋ مثاله: قوله في باب زكاة الحيوان: «**ولا يجوز أخذ جبران مع ثنية بدل جذعة على أحسن الوجهين، قلت: الأصح عند الجمهور الجواز، والله أعلم**».

التعبير بالأوجه

هو مصطلح يراد به اختلاف آراء أصحاب الإمام الشافعي المخّرجة علي أصوله وقواعده، ويقول الإمام النووي: «فالأقوال للشافعي، والأوجه لأصحابه المنتسبين إلي مذهبه، يُخّرجونها علي أصوله ويستنبطونها من قواعده، ويجتهدون في بعضها».

❁ **وتعبيره بـ«الأوجه» يستفاد منه أربع مسائل:**

الأولى: الخلافية.

الثانية: كون الخلاف منحصرًا في أكثر من وجهين.

الثالثة: كون الخلاف للأصحاب.

الرابعة: كون مقابل الضعيف منها الأصح والصحيح.

وجملة ما في المنهاج من المسائل المذكورة بـ«الأوجه» ثلاث مسائل:

إحداها: في قسم الصدقات.

وثانيها: في فصل: عاشرها كزوج.

وثالثها: في كتاب الجراح، في فصل: قتل مسلمًا.

❊ مثاله: قوله في باب الأصول والثمار: «**وجوب أجرة المثل مدة النقل أوجه أصحها تجب**».

التعبير بـ«في قول أو وجه»

هو مصطلح يشير به إلي ضعف القول أو الوجه المذكور مع التردد في كون الخلاف بين أقوال الشافعي أو أوجه الأصحاب.

❁ **وتعبيره بـ«في قول أو وجه» يستفاد منه:**

- الخلافية، والتردد في كونها من أقوال الشافعي أو من أوجه الأصحاب.
- وكون الوجه أو القول ضعيفًا.
- وكون مقابله في القول: الأظهر أو المشهور، وفي الوجه: الأصح أو الصحيح.

وجملة ما في المنهاج من المسائل المذكورة بـ«في قول أو وجه» ثلاث:

إحداها: في كتاب الخلع، في الفصل الثاني.

وثانيها: في العِدَد، في فصل: عاشرها كزوج.

وثالثها: في كتاب الرضاع.

* مثاله: قوله: «وليمة العرس سنة وفي قول أو وجه واجبة».

التعبير بـ«كذا»:

مصطلح يراد به أن المسألة خلافية فيما بعده.

❁ وتعبيره بـ«كذا» يستفاد منه: الخلافية فيما بعدها، فإن عبر بعدها بـ:

- الأصح فمقابله الصحيح.
- أو بالصحيح فمقابله الضعيف.
- أو بالأظهر فمقابله الظاهر.
- أو بالمشهور فمقابله الخفي، وقد علمت الاصطلاح فيها مما مر.

وجملة ما في المنهاج من التعبير بـ«كذا»: ثلاثمائة وثلاثة وتسعون.

* مثاله: في باب صفة الصلاة، وهو قوله: «وكذا مضطجعًا».

إعراب ما بعد «كذا»

قال السيوطي في در التاج على إعراب مشكل المنهاج ما لفظه: «قاعدة لطيفة: وجدت بخط والدي ﵀ **كل ما في المنهاج بعد «كذا» مرفوع إلا في ستة مواضع:**

الأول: في باب صفة الصلاة، وهو قوله: «وكذا مضطجعًا».

والثاني: في الجماعة، وهو قوله: «وكذا جماعة».

والثالث: في الحوالة، وهو قوله: «وكذا حلولًا وأجلًا وصحةً وكسرًا».

والرابع: في السلم، وهو قوله: «وكذا كيلًا».

والخامس: في الأيمان، وهو قوله: «وكذا ظاهرًا على المذهب».

والسادس: في العدد، وهو قوله: «وكذا ليلًا إلى دار جارتها».

تنبيه: لم يقع للمصنف التعبير بقوله: «وكذا في قول قديم» ولعله ظن صدور ذلك منه فذكره.

تنبيه: القوة والضعف في المصطلحات:

اعلم أن المشهور أقوى من الأظهر من جهة أن المشهور قريب من المقطوع به، لأنه يقابله الخفي، وهو لا يجوز العمل به.

وأما من جهة التصحيح، فتصحيح الأظهر أقوى من تصحيح المشهور، لأنه يقابله الظاهر، وهو يجوز العمل به كما عرفت مما مر، لأن قوة مقابله تشعر بصرف العناية للتصحيح صرفًا كليًا بخلاف المشهور بضعف مقابله المغني عن تمام صرف العناية للتصحيح، وكذا يقال في الأصح والصحيح.

مسائل ضعيفة صححها النووي في المنهاج، واختَلَف في تصحيحها المتأخرون[1]:

○ **المسائل التي صححها النووي في «المنهاج» واختلف في تصحيحها المتأخرون سبع عشرة مسالة:**

أولها: في التيمم، وهي قوله: «واستدامتها» يعني النية، والأصح أن الاستدامة غير واجبة.

وثانيهما: في الجماعة، وهي «أصحهما» والمعتمد أنه يشترط القرب، وهي ثلاثمائة ذراع.

وثالثها: في النفل، وهي «اثنا عشر في الضحى» والمعتمد أنه ثمان.

ورابعها: في باب صلاة الخوف، وهي قوله: «ولا قضاء في الأظهر» والمعتمد القضاء.

وخامسها: في الجنائز، في فصل (أقل القبر) وهي قوله: «ويكره

(١) لخصت معظم هذا المبحث من كتاب: المدخل إلى المذهب الشافعي لدائرة الإفتاء الأردنية.

المعصفر» والمعتمد الحرمة.

وسادسها: في باب زكاة الفطر، وهي قوله: «قلت الأصح المنصوص لا يلزم الحرة» والمعتمد خلافه.

وسابعها: في كتاب الحج، في فصل (ينوي ويلبي) وهي قوله: «وكذا ثوبه في الأصح» فهو مكروه عند ابن حجر، ومباح عند الرملي.

وثامنها: في باب محرمات الإحرام، وهي «دم ترتيب» والمعتمد عند الأكثرين أن الدم في ترك المأمورات دم تخيير وتعديل، كما في دم الحلق.

وتاسعها: في باب الخيار، وهي قوله: «وكذا ذات الثواب» لأن الهبة بثواب في معنى البيع.

وعاشرها: في باب حكم المبيع قبل قبضه وهي قوله: «وبيع الدين لغير من عليه باطل» والمعتمد أنه يصح؛ لاستقراره، كبيعه ممن هو عليه، وهو الاستبدال.

الحادية عشرة: في كتاب الهبة، وهي قوله: «ولغيره باطله» ضعفه ابن حجر واعتمد القليوبي والمغني بطلان هبة الدين فلم يضعفا كلام المنهاج.

والثانية عشرة: في الوصايا في الفصل الثالث، وهي قوله: «ولا تدخل قرابة أم في وصية العرب في الأصح» والمعتمد أنها تدخل كالعجم.

والثالثة عشرة: في كتاب النكاح وهي قوله: «قلت وكذا بغيرها على الأصح المنصوص» والمعتمد عدم الحرمة هنا، قاله القليوبي.

والرابعة عشرة: في كتاب الصداق، وهي قوله: «إن قلنا إنه يجبر».

والخامسة عشرة: في كتاب السير في الفصل الثاني، وهي قوله: «وزوجته الحربية على المذهب» «والمعتمد فيها الجواز، كزوجة حربيٍ أسلم» كما في التحفة.

والسادسة عشرة: في كتاب الشهادات آخر الفصل الثاني، وهي قوله: «أو مختلف فيه لم يجب» والأصح الوجوب، قال القليوبي: «هو المعتمد؛ لأن للشاهد أن يتحمل شهادة على ما يخالف معتقده ويؤدي عند حاكمٍ يراها».

السابعة عشرة: في كتاب العتق آخر الفصل الأول، وهي قوله: «عتق وسرى وعلى سيده قيمة باقيه» وهو مرجوح، والمعتمد عدم السراية، كما في القليوبي.

مسائل صحيحة ضعفها المؤلف فيه، واختلف في تصحيحها المتأخرون[1].

المسائل التي ضعّفها النووي في «المنهاج» واعتمدها بعض المتأخرون خمس عشرة مسالة:

أحدها: في فصل: شرط زكاة التجارة الحول، وهي: «وقيل يتخير المالك» أي فيقوِّم بما شاء من الأغبط للفقراء أولا، قال الجلال

(١) لخصت معظم هذا المبحث من كتاب: المدخل إلى المذهب الشافعي لدائرة الإفتاء الأردنية.

المحلي: «وهو الذي صححه الرافعي في فتح العزيز عن العراقيين والروياني، وعبر عنه في المحرر بأولى الوجهين».

ثانيها: في كتاب العارية بعد الفصل الثاني في فصل: «لكل منهما رد العارية» وهو: «قيل أو يتملكه بقيمته».

ثالثها: في كتاب الطلاق، وهو قوله: «وقيل يكفي بأوله»، وقال في التحفة: «ورجحه كثيرون واعتمده الإسنوي وغيره».

رابعها: في كتاب الطلاق أيضًا في أول الفصل الرابع وهو: «وقيل: المنوي».

خامسها: في باب كيفية القصاص، في أول الفصل الثاني، وهو: «وقيل: لا يدخل» قال ابن حجر: «فهو المعتمد».

سادسها: في كتاب دعوى الدم والقسامة، في فصل «إنما يثبت موجب القصاص بإقرار» إلى أن قال: «وقيل: يكفي فأوضح رأسه» قال في التحفة: وهو المعتمد.

سابعها: في كتاب الردة، وهو: «وقيل: يجب التفصيل».

ثامنها: في آخر كتاب السير قبيل الجزية، وهو: «وقيل: قيمتها»، وقال القليوبي: «وهو المعتمد».

تاسعها: في كتاب الصيد والذبائح، وهو: «قيل: يحرم العضو»، قال القليوبي: «وهو المعتمد، أخذًا من تصحيحه في الروضة كأصلها».

عاشرها: في كتاب المسابقة والمناضلة قبيل كتاب الأيمان، وهو: «وقيل: بالسوية»، قال القليوبي: «وهو المعتمد كما ذكره في الروضة».

حادي عشرها: في كتاب الدعوى والبينات آخر الفصل الثاني، وهو: «وقيل: إن ادعى مباشرة سببه حلف»، قال في التحفة: «هذا هو المعتمد».

ثاني عشرها: في كتاب العتق في فصل «إذا ملك أهل تبرع أصله» إلى أن قال: «وقيل: من رأس المال»، قال القليوبي - كالتحفة -: «هو المعتمد».

❁ **والثلاثة المعبر عنها بـ«في قول»**:

أحدها: في كتاب الخلع قبل الفصل الاول، وهو: «وفي قول يقع بمهر مثل».

ثانيها: في باب كيفية القصاص في الفصل الثاني، وهو قوله: «وفي قول السيف».

ثالثها: في هذا الفصل أيضًا، وهو: «وفي قول كفعله».

المسائل التي يفتى بها من المذهب القديم وزيادات النووي علي «المحرر»[1]:

عدّ الإمام النووي مسائل القديم المفتى بها فوجدها (١٩) مسألة،

(١) لخصت معظم هذا المبحث من كتاب: المدخل إلى المذهب الشافعي لدائرة الإفتاء الأردنية.

وأوصلها العلامة محمد سليمان الكردي إلى (٢٨) مسألة.

❁ **ويمكن سرد هذه المسائل كالآتي:**

١- استحباب التثويب في أذان الصبح.

٢- عدم وجوب التباعد عن النجاسة في الماء الكثير.

٣- عدم استحباب قراءة السورة في الركعتين الأخيرتين.

٤- عدم جواز الاستنجاء بالأحجار فيما جاوز المخرج.

٥- عدم نقض الوضوء بلمس المحارم.

٦- الماء الجاري لا ينجس إلا بالتغير.

٧- استحباب تعجيل العشاء.

٨- امتداد وقت المغرب إلى مغيب الشفق.

٩- جواز اقتداء المنفرد بجماعة في أثناء الصلاة.

١٠- تحريم أكل جلد الميتة المدبوغ.

١١- وجوب الحد بوطء المحرم بملك اليمين.

١٢- كراهية تقليم أظفار الميت.

١٣- جواز اشتراط التحلل من الإحرام بعذر المرض.

١٤- عدم اعتبار النصاب في الركاز.

١٥- صيام الولي عن الميت الذي عليه صوم.

١٦- استحباب الخط بين يدي المصلي عند عدم الشاخص.

١٧- إجبار الشريك الممتنع عن العمارة.

١٨- جعل الصداق في يد الزوج مضمونًا ضمان يد.

١٩- الجهر بالتأمين للمأموم في الصلاة الجهرية.

٢٠- سنية الأذان للفائتة.

٢١- تغريم شهود المال إذا رَجَعُوا عن الشهادة.

٢٢- قبول شهادة الأصل والفرع بعضهم لبعض.

٢٣- سقوط البينتين المتعارِضَتَينِ المطلقةِ والمؤرخة.

٢٤- تقديم صاحب الشاهدين على صاحب الشاهد واليمين.

٢٥- لا يشترط تحليف ذي اليد مع بيته إذا عارضتها بينة من ليس بيده العين.

٢٦- جواز تزويج أم الولد.

٢٧- عدم تنجيس الميتة التي لا دم لها سائل للماء القليل.

٢٨- نجاسة الخنزير كنجاسة الكلبِ تُغسَلُ سبعًا.

فائدة: زيادات النووي على المحرر واختياراته:

❁ الزيادات:

اعلم أن جملة ما زاده النووي على ما في «المحرر» مائة واثنتان وثمانون (١٨٢) مسألة، ميَّزها عن قول «المحرر» بقوله في أولها: «قلت»، وفي آخرها «والله اعلم». منها نحو خمسين ردًا منه على صاحب «المحرر»، لأن صاحب «المحرر» ذكرها على خلاف المختار في المذهب.

والثاني: مائة واثنتان وثلاثون مسألة زيادة منه، وقد يزيد لفظة أو لفظتين بدون ذكر (قلت) كقوله في فصل الخلاء: «ولا يتكلم»، وكـ«ظاهر» و«كثير» في قوله في التيمم: «في عضو ظاهر»، «وبجرحه دم كثير»، وكالهمزة في: «أحق ما قال العبد»، وهي جزء كلمة.

○ جملة الكتب والأبواب والفصول والفروع في المنهاج:

- **جملة كتب المنهاج**: أربعة وستون كتابًا.
- **وأبوابه**: اثنان وخمسون بابًا.
- **وفصوله**: مائتا فصل وأحد عشر فصلًا.
- **وفروعه**: أحد عشر فرعًا.
- **ومسائله**: سبعون الف مسألة منطوقة، وأما غير المنطوقة فكثيرة.

❁ الاختيارات:

واعلم أن اختيارات الإمام النووي ﵀ كلها ضعيفة من حيث المذهب وإن كانت قوية من حيث الدليل إلا اختياراته في الروضة، فإنها بمعنى الصحيح أو الراجح إلا في اختياره عدم كراهة المشمس في الروضة، فهو ضعيف من جهة المذهب.

المبحث الثاني: ترجمة موجزة للإمام النووي رحمه الله[1]

المطلب الأول:
اسمه ومولده ونشأته

اسمه:

هو الإمام أبو زكريا، محيي الدين، يَحْيَى بن شَرَف بن مُرِي بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حِزام - بالحاء المهملة ثم الزاي - النووي، ثم الدمشقي.

مولده:

وُلِد رحمه الله في شهر المحرم سنة (٦٣١هـ)، بنوى، وهي مِن أعمال دمشق.

نشأته:

عاش النووي رحمه الله في كنف أبيه ورعايته، فنشأ النووي في ستر وخير، ثم قَدِم به والده إلى دمشق سنة تسع وأربعين وعمره تسعة عشرة سنة، وكانت دمشق محجَّ العلماء وطلبة العلم من أقطار العالم الإسلامي.

---

(١) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (٣/ ٣٩٥)، طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (٢/ ١٥٣).

المطلب الثاني:
حياته العلمية ووفاته وآثاره العلمية:

❁ حياته العلمية:

كان أول من لقيه النووي ﵀ بعد قدومه في دمشق خطيب الجامع الأموي وإمامه الشيخ جمال الدين عبد الكافي الربَعي الدمشقي ﵀، فأخذه وتوجه به إلى حلقة مفتي الشام تاج الدين عبد الرحمن بن إبراهيم بن ضياء الفزاري؛ عُرف بابن الفركاح ﵀، وكان أول شيوخه ﵀ ولم يكن له موضع يأوي إليه؛ فسأل من التاج موضعا يسكنه، ولم يكن بيد التاج مسكن، فدله على الكمال إسحاق المغربي بالرواحية، فتوجه إليه ولازمه، وكان قُوتُه فيها جراية المدرسة لا غير.

وحين استقر النووي ﵀ في المدرسة الرواحية، أقبل على طلب العلم بكل ما أوتي من قوة، وعُرف ﵀ وقد أخذ العلم منه كلَّ مأخذ، حفظ كتاب «التنبيه» في أربعة أشهر ونصف، وحفظ ربع العبادات من «المهذب» في باقي السنة.

وقد حدَّثَ تلميذُه علاء الدين بن العطار عن فترة التحصيل والطلب، أنه كان يقرأ كلَّ يوم اثني عشر درسًا على المشايخ شرحًا وتصحيحا، درسين في «الوسيط» للإمام الغزالي ﵀، ودرسا في «المهذب» ودرسا في «الجمع بين الصحيحين»، ودرسا في «صحيح مسلم»، ودرسا في

«اللمع» لابن جِنِّي في النحو، ودرسا في «إصلاح المنطق» لابن السِّكِّيت في اللغة، ودرسا في التصريف، ودرسا في أصول الفقه، تارة في «اللمع» لأبي إسحاق، وتارة في «المنتخب» لفخر الدين الرازي، ودرسا في أسماء الرجال، ودرسا في أصول الدين.

شيوخه:

للإمام النووي رحمه الله شيوخ متعددون في كل علم اشتغل به، وخصوصا علمي الفقه، والحديث، وسنورد شيوخه في كل علم.

١- شيوخه في الفقه:

- مفتي الشام تاج الدين الفزاري، المعروف بالفركاح وهو أول شيوخه.
- الكمال إسحاق المغربي، أخذ عنه الفقه قراءةً وتصحيحًا، وسماعًا وشرحًا وتعليقًا.
- مفتي دمشق: عبد الرحمن بن نوح.
- عمر بن أسعد الأربلي.
- أبو الحسن سلَّار بن الحسن الأربلي.

يقول الإمام النووي رحمه الله في معرض ذكر شيوخه في الفقه، وتسلسلهم إلى إمام مذهبه الإمام الشافعي رحمه الله ثم إلى النبي ﷺ: «أخذت الفقه قراءة وتصحيحا وسماعا وشرحا وتعليقا عن جماعات...

ثم قال ﷾: «فمعرفة هذه السلسلة من النفائس، والمهم الذي يتعين على الفقيه، والمتفقه علمه، ويقبُح به جهله، فالشيوخ في العلم آباء له في الدين، ووصلةٌ بين العبد وبين رب العالمين».

❁ ٢- شيوخه في أصول الفقه:

يقول تلميذه ابن العطار: «قرأ - يعني أصول الفقه - على جماعة؛ أشهرهم، وأجلهم: العلامة القاضي أبو الفتح عمر بن بُندار بن عمر بن علي بن محمد التفليسي الشافعي ﷾؛ قرأ عليه: «المنتخب» للإمام فخر الدين الرازي. قطعة من كتاب «المستصفى» للغزالي، وقرأ غيرهما من الكتب على غيره».

❁ ٣- شيوخه في الحديث:

- إبراهيم بن عيسى المرادي الأندلسي ثم المصري ثم الدمشقي.

- أبو إسحاق إبراهيم بن أبي حفص عمر بن مضر الواسطي، ومنه سمع جميع صحيح مسلم بن الحجاج.

- الشيخ زين الدين أبو البقاء خالد بن يوسف بن سعد النابلسي.

- الرضي بن البرهان.

- شيخ الشيوخ عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن الأنصاري الحموي الشافعي.

٤- شيوخه في النحو واللغة:

- فخر الدين المالكي، قرأ عليه كتاب «اللمع» لابن جِنِّي.

- الشيخ أبي العباس أحمد بن سالم المصري، النحوي، اللغوي، التصريفي، قرأ عليه كتاب «إصلاح المنطق» لابن السكيت، وكتابا في التصريف.

يقول النووي: «وكان لي عليه درس؛ إما في كتاب سيبويه، وإما في غيره - الشك من تلميذه ابن العطار -».

- أبو عبد الله جمال الدين بن مالك الأندلسي صاحب الألفية.

تلاميذه:

سمع من الإمام النوَّوي ﷺ خلقٌ كثيرٌ من الفقهاء، وتخرَّج على يديه من العلماء والحفَّاظ جمعٌ غفير؛ ولذا فإنه يصعب حصرهم وعدُّهم، من هؤلاء الفقهاء:

١- علاء الدين بن العطار.

٢- شمس الدين بن النقيب.

٣- شمس الدين بن جعوان.

٤- جمال الدين بن المزي.

٥- بدر الدين جماعة.

٦- أبو العباس بن فرح الإشبيلي.

٧- إسماعيل بن إبراهيم بن سالم بن ركاب بن سعد الأنصاري الدمشقي الصالحي الحنبلي.

٨- إسماعيل بن عثمان بن محمد بن عبد الكريم بن تمام بن محمد الحنفي، المعروف بابن المعلم رشيد الدين.

هؤلاء جُلَّةٌ من تلاميذ الإمام النوَّوي المشهورين الذين أخذوا عنه، وإلا فَثَمَّ بقيَّة باقيةٌ ذكرهم المؤرخون.

آثاره العلمية:

أَلَّف النووي رحمه الله في علومٍ شتى؛ في الحديث الشريف وعلومه، وفي الفقه، وفي اللغة، وفي علوم القرآن، وغيرها من العلوم، ومن هذه المصنفات:

أ- في الحديث الشريف وعلومه:

- المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج.
- رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين.
- الأربعون في مباني الإسلام وقواعد الأحكام.
- الأذكار من كلام سيد الأبرار.

❁ ب- مصطلح الحديث:

- إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق ﷺ.

- التقريب والتيسير.

❁ ج- في الفقه:

- روضة الطالبين.

- منهاج الطالبين وعمدة المتقين.

- المجموع شرح المهذب للإمام الشِّيرازي.

❁ د- في اللغة:

- تهذيب الأسماء واللغات.

- التحرير في ألفاظ التنبيه.

❁ هـ- مؤلفات أخرى:

- التبيان في آداب حملة القرآن.

- آداب الفتوى والمفتي والمستفتي.

- الإيضاح في مناسك الحج والعمرة.

- بستان العارفين.

وفاته:

وبعد رجوعه من بيت المقدس إلى نوى مرض عند والده، فحضرته المَنِيَّة، فانتقل إلى رحمة الله في الرابع والعشرين من شهر رجب، سنة: ست وسبعين وستمائة (٢٤ رجب ٦٧٦هـ)، وقبره ظاهر يُزار في بلده نوى، وكان لنبأ وفاته وقع أليم على دمشق وأهلها، وكان عمره خمس وأربعون سنة.

الخاتمة:

هذا آخر ما يسر الله لي كتابته وجمعه من هذه الرسالة التي أرجوا من الله تعالى أن تكون عونا على من أراد دراسة المذهب الشافعي عمومًا، وعلى الطالبين لمعرفة «منهاج الطالبين» خصوصًا.

وأسأله تبارك وتعالى أن يجعلها خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفع بها يوم لا ينفع مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتبه:

أبو طلحة أحمد بكر مني حبيب الحاتمي

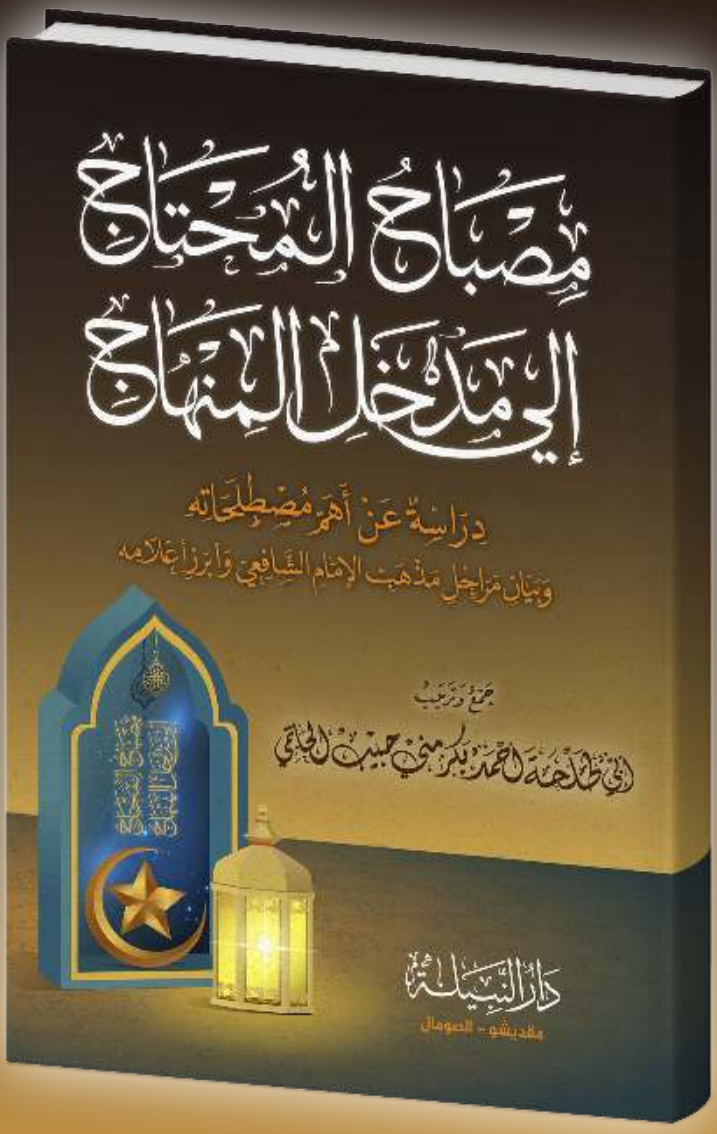
مقديشو، ليلة السبت، ١٤ شوال ١٤٤٦هـ

فهرس الموضوعات

الموضوع الصفحة

المقدمة ٥
الخطة ٧
الفصل الأول: حياة الإمام الشافعي وشخصيته ٩
المبحث الأول: الإمام الشافعي ٩
المطلب الأول: حياته الشخصية ٩
المطلب الثاني: حياته العلمية ١٠
المطلب الثالث: ثناء الأئمة عليه ١٥
المطلب الرابع: ميزات مذهبه ١٧
المبحث الثاني: مراحل المذهب الشافعي ١٩
المطلب الأول: مرحلة التأسيس والتكوين (١٨٦ - ٢٠٤هـ) ٢٠
المطلب الثاني: مرحلة النقل والانتشار (٢٠٤ - ٤٠٤هـ) ٢٣
المطلب الثالث: مرحلة الاستقرار والثبات (٤٠٤ - ٥٠٥هـ) ٢٧
المطلب الرابع: مرحلة التحرير والتنقيح (٥٠٥ - ٦٧٦هـ) ٣٣
المطلب الخامس: مرحلة الازدهار - التطور - (٦٧٦ - ١٠٠٤هـ) .. ٣٨
المطلب السادس: مرحلة مرحلة الانسحاب - العودة إلي الوراء - (١٠٠٤ - ١٣٣٥هـ) ٤٣
المطلب السابع: مرحلة العصر الحديث (١٣٣٥هـ - إلى يومنا هذا) ... ٤٨

المبحث الثالث: فقه المذهب الشافعي ٥٢
المطلب الأول: مبادئ الفقه الشافعي ٥٢
المطلب الثاني: أهمية الفقه ومصادره ٥٩
المطلب الثالث: السُّلَّم التعليمي للمذهب الشافعي ٦٤
المطلب الرابع: نصيحة للطالب ومراحل تفقهه ٦٨
الفصل الثاني: الكلام على «منهاج الطالبين» وترجمة مؤلفه رحمه الله ٧١
المبحث الأول: الكلام على «منهاج الطالبين» ٧١
المطلب الأول: تعريف أصل «المنهاج»، وأهميته ٧١
المطلب الثاني: منهج المؤلف فيه ٧٧
المطلب الثالث: مصطلحات «المنهاج» ٧٩
المبحث الثاني: ترجمة موجزة للإمام النووي رحمه الله ١١٢
المطلب الأول: اسمه ومولده ونشأته ١١٢
المطلب الثاني: حياته العلمية ووفاته وآثاره العلمية: ١١٣
الخاتمة: ١٢٠
فهرس الموضوعات ١٢١



دار النبيلة

(+252)617499686 alnabiilabooks@gmail.com

Suuqa bakaaro - Masjidka Abiihureyra | سوق بكارو - قرب مسجد أبي هريرة

https://t.me/Alnabila @alnabila @alnabila